

本法案有效期至2026年5月20日。

有关本法案的立法历史，请参阅[立法变更表](#)，包括任何未生效的变更。

《住宅租赁法》

[SBC 2002] 第78章

2002年11月26日批准

内容

第一部分——引言

第一部分——总则

- 1 定义
- 2 本法适用范围
- 3 该法适用于与未成年人签订的租赁协议。
- 4 本法不适用于以下情况：
- 5 本法案无法避免。
- 5.1 行政法庭法的适用
- 6 保障房东和租户的权利和义务
- 7 不遵守本法或租赁协议的责任

第二部分——本法的实施

- 8 董事任命
- 9 董事的权力和职责
- 9.1 董事向承包商委托工作的权力
- 10 主任可批准表格
- 11 董事和员工不得被迫参与民事诉讼。

第二部分——住宅租赁——权利与义务

第一部分——制定租赁协议

- 12 租赁协议包含标准条款
- 13 租赁协议的要求
- 14 [租赁协议的修改](#)
- 15 禁止收取申请费和手续费。
- 16 租赁协议项下权利和义务的开始

第二部分——租赁协议中的其他具体条款

- 17 房东可能会要求缴纳押金。
- 18 关于宠物和宠物损坏押金的条款
- 19 存款金额限制
- 20 房东关于押金的禁令
- 21 租户关于押金的禁令
- 21.1 大麻
- 22 加速期限禁止

22.1 限制根据居住人数调整租金

第三部分——租赁开始时

- 23 房屋状况检查：租约开始时或新宠物入住时
- 24 如果未满足报告要求，租户和房东将面临哪些后果？
- 25 为新租户重新配钥匙

第四部分——租赁期间

- 26 关于租金支付和拖欠的规定
- 27 终止或限制服务或设施
- 28 保护租户安静享有权
- 29 房东进入出租单元的权利受到限制
- 30 租户的访问权受保护
- 31 禁止更改锁具和其他访问权限
- 32 房东和租户的维修和维护义务
- 33 紧急维修
- 34 转让和分租

第五部分——租约终止时

- 35 房屋状况检查：租约结束
- 36 如果未满足报告要求，租户和房东将面临哪些后果？
- 37 租约到期后退还出租房屋
- 38 退还押金和宠物损坏押金
- 38.1 责令退还安全押金和宠物损坏押金
- 39 如果未提供新地址，房东可能会保留押金。

第三部分——允许的租金上涨幅度

- 40 “租金上涨”的含义
- 41 租金上涨
- 42 租金上涨的时间和通知
- 43 租金上涨幅度
- 43.1 租金上涨通知无效

第四部分——如何终止租约

第一部分——终止租赁

- 44 租约如何结束
- 44.1 房东禁止终止租约
- 45 租户通知
- 45.1 租户须知：家庭暴力或长期护理
- 45.2 资格确认
- 45.3 租户群体中某一位终止租赁
- 46 房东通知：未支付租金
- 47 房东通知：原因
- 48 房东通知：与房东的雇佣关系终止
- 49 房东通知：房东对房产的使用
- 49.1 房东通知：租户不再符合租赁资格
- 49.2 董事指示：翻新或维修
- 50 根据某些条款，租户可在发出通知后提前终止租赁关系。
- 51 租户补偿：第 49 条通知
- 51.1 租户补偿：要求搬离

- 51.2 优先购买权
- 51.3 租户补偿：无优先购买权
- 51.4 租户补偿：第 49.2 条命令
- 52 终止租赁通知的形式和内容
- 53 生效日期错误，已自动更改

第 1.1 条——终止某些租赁关系的程序

- 53.1 生成终止某些租赁关系的通知

第二部分——租赁单元的占有令

- 54 租户的占有权令
- 55 房东的占有权令
- 56 申请提前终止租赁关系
- 56.1 占有令：租赁权丧失
- 57 如果租约到期后租户仍未搬离，会发生什么情况？

第 4.1 部分

- 57.1-57.61 已废除

第五部分——解决纠纷

第一部分——争议解决程序

- 57.7 争议解决服务
- 58 解决争议
- 59 开始程序
- 60 争议解决申请的最后期限为[日期]。
- 61 争议解决程序通知
- 62 董事在争议解决程序方面的权限
- 63 解决争端的机会
- 64 争议解决程序一般
- 64.1 促进和解过程
- 64.2 如果双方通过协议解决争议，则作出裁决或命令。
- 65 董事指令：违反法案、法规或租赁协议
- 66 导演指示：更改时间限制
- 67 董事指令：赔偿损失或损害
- 68 董事指令：终止租赁通知
- 69 董事指令：租金上涨
- 70 主管命令：房东有权进入出租单元
- 71 主任指示：档案的交付和服务
- 72 董事指令：费用和货币指令
- 73 主管可能要求共同解决争议。
- 74 如何进行争议解决程序
- 75 证据规则不适用
- 76 主任可能要求相关人员到场并提供记录
- 77 导演的决定
- 78 对决定或命令的更正或澄清

第一部分 1.1

- 78.1 重新编号

第二部分——对决定和命令的审查

- 79 对董事决定或命令的审查

- 80 申请复审的时限
- 81 关于复审申请的决定
- 82 对董事决定或命令的审查
- 83 已废除

第三部分——执行局长命令

- 84 董事的命令可以提交最高法院备案。
- 84.1 董事专属管辖权
- 85 某些董事命令可向省法院提交。

第四组

- 86 已废除
- 86.1-86.3 已废除
- 87 已废除

第 5.1 部分——行政处罚

- 87.01 调查和行政处罚
- 87.1 调查
- 87.2 唱片制作
- 87.3 行政处罚
- 87.4 罚款金额
- 87.5 行政处罚通知
- 87.6 导演的决定
- 87.7 对决定或命令的更正或澄清
- 87.8 行政处罚复核
- 87.9 行政处罚的追缴

第六部分——一般事项

第一部分——如何提供或保存记录

- 88 如何提供或保存记录
- 89 某些记录的特殊规则
- 90 记录何时被认为已收到

第二部分——其他法律的适用

- 91 普通法适用
- 92 《合同受挫法》
- 93 土地转让或让与时，债务也随之转移。
- 94 影响租户的法庭诉讼

第二部分 2.1

- 94.1 重新编号
- 94.11 已废除
- 94.2 重新编号
- 94.21 重新编号
- 94.3 重新编号
- 94.31 重新编号

第三部分——违法行为、处罚和规章

- 95 违法行为及处罚
- 96 追究犯罪责任的时效期限
- 96.1 已废除
- 97 制定规章的权力

第七部分——过渡性和后续性条款

98 “前法”的含义

99 已废除

100 过渡期：租约条件的开始

101-102 已废除

103 过渡性：保证金

104 过渡性法规

104.1 已废除

104.2 已废除

104.3 过渡期——定期租赁协议

105-116 花费

117 开幕式

第一部分——引言**第一部分——总则****定义****1 本法案中：**

“争议解决申请”是指根据第 58 (1) 条[裁决争议]向主管机关提出的申请；

“批准表格”是指主任根据第 10 (1) 条 [主任可以批准表格]为该表格所在章节的目的而批准的表格；

“授权网站”是指由局长维护或经局长授权用于本法目的的网站；

就租户或租户的租赁单元而言，“授权人”是指

(a) **房东**

(b) **出租单元所在住宅物业的其他租户或居住者**

(c) **经房东或该住宅物业上另一出租单元的租户或其他居住者允许进入出租单元所在住宅物业的人员，或**

(d) **另一名经合法授权进入出租单元所在住宅物业的人员；**

“公共区域”是指住宅物业中由租户共享使用，或由房东和一个或多个租户共享使用的任何部分；

“董事”是指根据第 8 条[董事的任命]任命的董事，并且，就第 9 条 (2) 款所述雇员所享有的或委托给根据该条保留的人员的董事的权力、职责或职能而言，包括该雇员或人员；

“争议解决程序”是指根据第 58 (1) 条提出争议解决申请而启动的程序；

“争议解决程序”是指由法规或主管机关设立的，用于解决一个或多个争议问题的程序，包括但不限于促进和解程序和根据第 5 部分[解决争议]举行的听证会；

“促进和解程序”是指主管机关为协助争议解决申请各方解决争议而制定的程序；

“定期租赁”是指根据租赁协议规定租赁终止日期的租赁；

“生成的通知”是指根据第 53.1 条[用于终止某些租赁的生成通知]从授权网站获得的经批准的表格；

就出租房屋而言，“房东”包括以下任何一种情况：

- (一个) 出租房屋的所有者、所有者的代理人或代表房东的其他人，
 - (我) 允许根据租赁协议占用租赁单元，或
 - (二) 根据本法或租赁协议行使权力并履行职责；
- (b) (a) 款所述人的继承人、受让人、个人代表和权利继承人；
- (c) 除居住在该出租单元内的租户以外的其他人，
 - (我) 有权占有该租赁单元，并且
 - (二) 行使出租人根据租赁协议或本法对出租单元享有的任何权利；
- (d) 根据上下文需要，可指前房东；

“活动房屋”的含义与《活动房屋园区租赁法》中的含义相同；

“定期租赁”是指

- (一个) 根据租赁协议，按周、月或其他周期性方式进行的租赁，该租赁协议持续有效，直至根据本法终止为止；
- (b) 对于未规定租户在固定期限结束时搬离租赁单元的定期租赁协议，根据第 44 (3) 条 [租赁如何结束]产生的租赁；

“宠物损坏押金”是指租户或其代表向房东支付的款项、价值或权利，作为宠物对住宅物业造成损坏的担保，但不包括

- (一个) 保证金，或
- (b) 根据第 97 (2) (k) 条规定收取的费用 [有关费用的规章]；

“挂号邮件”包括加拿大邮政提供的任何邮件递送方式，并可向指定收件人确认递送情况；

“租金”是指租户或其代表为换取租赁单元的占有权、公共区域的使用权以及服务或设施的使用权而向房东支付或约定支付的款项，或给予或约定给予的价值或权利，但不包括以下任何一项：

- (一个) 保证金；
- (b) 宠物损坏押金；
- (c) 根据第 97 (2) (k) 条规定收取的费用 [有关费用的规章]；

“出租单元”是指已出租或拟出租给租户的居住住所；

“住宅物业”是指

- (一个) 建筑物、建筑物的一部分或一组相关建筑物，其中包含一个或多个出租单元或公共区域。
- (b) 建筑物、相关建筑物群或公共区域所在的土地或地块
- (c) 出租单元和公共区域，以及
- (d) 位于该地块或多个地块上的任何其他建筑物；

“程序规则”是指主任根据第 57.7 条[争议解决服务]或第 87.01 条[调查和行政处罚]制定的程序规则；

“保证金”是指租户或其代表向房东支付的款项、价值或权利，作为租户就该住宅物业承担的任何责任或义务的担保，但不包括以下任何一项：

- (一个) 预付租金的支票；
- (b) 宠物损坏押金；
- (c) 根据第 97 (2) (k) 条规定收取的费用 [有关费用的规章]；

“服务或设施”包括房东向租赁单元的租户提供或同意提供的以下任何一项：

- (一个) 家用电器和家具；
- (b) 公用事业及相关服务；
- (c) 清洁和维护服务；
- (d) 停车位及相关设施；
- (和) 有线电视设施；
- (f) 洗衣设施；
- (g) 仓储设施；
- (h) 电梯；
- (我) 公共娱乐设施；
- (j) 对讲系统；
- (k) 垃圾处理设施及相关服务；
- (l) 供暖设施或服务；
- (m) 家政服务；

“标准条款”是指法规规定的租赁协议的标准条款；

“转租协议”是指租赁协议。

- (一个) 其中
 - (我) 承租人将租赁协议项下的权利转让给次承租人，且转让期限短于原租赁协议的期限，并且
 - (二) 次承租人同意在转租协议期满时腾空租赁单元，并且
- (b) 明确规定转租协议项下租赁关系终止的日期；

“租赁权”是指承租人根据租赁协议对租赁单元享有的占有权；

“租赁协议”是指房东和租户之间就租赁单元的占有、公共区域、服务和设施的使用达成的协议，无论是书面的还是口头的、明示的还是默示的，包括占用租赁单元的许可；

“租户”包括

- (一个) 已故租户的遗产，以及
- (b) 根据上下文需要，指前租户或潜在租户。

本法适用范围

- 2 (1) 尽管有其他法令规定，但根据第 4 条（本法不适用的情况），本法适用于租赁协议、出租单元和其他住宅物业。
- (2) 除本法另有规定外，本法适用于在本法生效日期之前或之后订立的租赁协议。

该法适用于与未成年人签订的租赁协议。

- 3 未满 19 岁的人可以订立租赁协议，该协议以及本法和相关法规对该人具有约束力，即使《[未成年人法](#)》第 19 条另有规定。

本法不适用于以下情况：**4 本法不适用于**

- (一个) 由非营利性住房合作社出租给合作社成员的居住场所
 - (b) 由教育机构拥有或经营并提供给其学生或员工的住宿设施
 - (c) 租户与房东共用浴室或厨房设施的居住环境。
 - (d) 包含居住空间的房产
 - (我) 主要用于商业用途，并且
 - (二) 所有租赁事宜均以同一份协议为准。
- (和) 用作度假或旅行住所的居住场所
 - (f) 为紧急避难所或过渡性住房提供的居住场所，
 - (g) 居住住宿
 - (我) [在根据《社区护理和辅助生活法》](#)设立的社区护理机构中，
 - (二) [在根据《持续护理法》](#)设立的持续护理机构中，
 - (三) [在依据《医院法》](#)设立的公立或私立医院中，
 - (四) 如果根据 [《精神健康法》](#) 指定，则在省级精神健康机构、观察室或精神病房接受治疗，[或](#)
 - (在) [【已于2026年12月6日废止。】](#)
 - (我们) 在提供康复或治疗服务过程中提供的，
- (h) 教养机构的住宿条件
- (我) 根据租约租赁期限超过20年的居住房屋，
 - (j) [适用《活动房屋园区租赁法》](#)的租赁协议，或
 - (k) 规定的租赁协议、出租单元或住宅物业。

本法案无法避免。

- 5 (1) 房东和租客不得规避或通过合同排除本法或相关法规的约束。
- (2) 任何试图规避或逃避本法或相关法规的行为均无效。

行政法庭法的适用

- 5.1** (1) 《行政法庭法》的下列规定适用于主任，如同主任是法庭一样，适用于本法第4部分第1.1节规定的决定、本法第5部分第1节规定的争议解决程序、本法第5部分第2节规定的复核以及本法第5.1节规定的行政处罚的实施和复核：

- (一个) 第 1 部分【解释和适用】，但“便利和解程序”的定义除外；
- (b) 第 29 条[信息披露保护]；
- (c) 第 44 条[无权处理宪法问题的法庭]；
- (d) 第 46.3 条[无权适用人权法的法庭]；
- (和) 第 48 条[维持听证会秩序]；
- (f) 第 56 条[法庭和成员的豁免保护]；
- (g) 第 57 条[司法审查的时限]；
- (h) 第 58 条[审查标准及排除条款]；
- (我) 第 59.1 节[调查]；
- (j) 第 60 条第 (1) 款第 (i) 项和第 (2) 款[制定规章的权力]；
- (k) 第 61 条[信息自由和隐私保护法的适用]。

- (2) 在适用《行政法庭法》第 29、56 和 61 条以适用本法第 5 部分时，这些条款中提及的“协助和解程序”必须理解为该部分下的“协助和解程序”。

保障房东和租户的权利和义务

- 6** (1) 本法规定的权利、义务和禁令在租赁协议中对房东和租户具有强制执行力。
- (2) 如果房东和租户无法解决第 58 (1) 条[确定争议]中所述的争议，则房东或租户可以申请争议解决。
- (3) 如果租赁协议中的某项条款不符合以下条件，则该条款不具有强制执行力：
- (一个) 该条款与本法或相关法规不符。
 - (b) 这个词是不合理的，或者
 - (c) 该条款的表述方式未能清晰地传达其项下的权利和义务。

不遵守本法或租赁协议的责任

- 7** (1) 如果房东或租客不遵守本法、相关法规或租赁协议，则不遵守的房东或租客必须赔偿另一方由此造成的损害或损失。
- (2) 房东或租客如因对方不遵守本法、相关法规或租赁协议而遭受损失或损害，并要求赔偿，则必须采取一切合理措施来减少损失或损害。

第二部分——本法的实施

董事任命

- 8** 为本法之目的，董事须按照《公共服务法》的规定予以任命。

董事的权力和职责

- 9 (1) 主任负责管理根据本法任命或留任的所有事项和人员。
- (2) [根据《公共服务法》](#)，可以任命雇员，主任可以保留主任认为为行使主任权力、履行主任职责和职能所必需的其他人员。
- (3) 和 (4) [已于2023年4月47日66日废止。]
- (5) 主管人员可以向房东和租户提供有关他们在本法项下的权利和义务的信息。

董事向承包商委托工作的权力

- 9.1 (1) 董事可根据本法第 9 (2) 条将董事的任何权力、职责或职能委托给根据该条聘用的人员，但制定程序规则的权力和根据本条进行委托的权力除外。
- (2) 根据第 (1) 款进行的授权
- (一个) 可能会被取消，
 - (b) 并不妨碍董事履行其被授予的权力、职责或职能；
 - (c) 可能受董事认为合适的条款或条件约束。
- (3) 如果主任不再担任该职务，则根据本条作出的授权仍然有效。
- (一个) 在合同期限内，或
 - (b) 直到被继任董事取消为止。
- (4) 声称正在执行主管根据本条规定委托的权力、职责或职能的人，应要求出示委托证明。

主任可批准表格

- 10 (1) 主管机关可以批准符合本法规定的表格。
- (1.1) 根据本法使用批准表格的人，必须提供主管机关为本法目的而要求的与该批准表格相关的信息或其他记录。
- (2) 对已批准形式的偏离，只要不影响其实质内容且不具有误导性，就不会使所用形式无效。

董事和员工不得被迫参与民事诉讼。

- 11 (1) [根据第9\(2\)条\[董事的权力和职责\]](#)受雇、聘用或保留的董事及人员，不得被迫参与因本法项下争议而引起的民事诉讼。
- (一个) 就其在工作过程中获悉的事项提供证据，或
 - (b) 出示因本法赋予主任的权力或职责而由主任持有的记录。
- (2) [尽管有第 \(1\) 款的规定，法院仍可要求主任出示根据《司法审查程序法》](#) 申请司法审查的争议解决程序的记录。

第二部分——住宅租赁——权利与义务

第一部分——制定租赁协议

租赁协议包含标准条款

12 标准条款是所有租赁协议的通用条款。

- (一个) 无论租赁协议是在2004年1月1日之前或之后签订的，
- (b) 无论租赁协议是否采用书面形式。

租赁协议的要求

13 (1) 对于 2004 年 1 月 1 日或之后签订的每一份租赁协议，房东必须以书面形式订立。

(2) 租赁协议必须符合相关法规规定的所有要求，并且必须列明以下所有内容：

- (一个) 标准条款；
- (b) 房东和租客的正确法定姓名；
- (c) 出租房屋的地址；
- (d) 租赁协议签订日期；
- (和) 房东或房东代理人的送达地址和电话号码；
- (f) 双方就以下事项达成一致条款：
 - (我) 租约开始日期；
 - (二) 如果租赁是定期租赁，无论是按周、按月还是按其他周期；
 - (三) 如果是定期租赁，则为租赁期限届满日期；
 - (三、1) 如果租赁是第 97 (2) (a.1) 条规定情况下的定期租赁，则承租人必须在租赁期满时腾空租赁单元；
 - (四) 在特定时期内应支付的租金数额，以及，如果租金随居住人数而变化，则租金的变化幅度；
 - (在) 每月或租赁关系所依据的其他期间内，租金到期的日期；
 - (我们) 租金包含哪些服务和设施？
 - (七) 任何保证金或宠物损坏保证金的金额，以及保证金或宠物损坏保证金的支付日期或应支付日期。

(3) 房东和租客签订租赁协议后 21 天内，房东必须向租客提供一份协议副本。

租赁协议的修改

14 (1) 租赁协议不得修改以变更或删除标准条款。

(2) 租赁协议只有在房东和租客双方同意的情况下，才能对除标准条款以外的条款进行修改，包括增加、删除或变更。

(3) 第 (2) 款规定的协议要求不适用于下列任何情况：

- (一个) 根据本法第三部分规定提高租金；
- (b) 根据第 27 条规定 *(终止或限制服务或设施)*，撤销或限制某项服务或设施；
- (c) 房东或租户已获得主管机关的命令，无需另一方同意即可履行租赁条款。

禁止收取申请费和手续费。

15 房东不得向任何人收取任何费用

- (一个) 接受租房申请
- (b) 正在处理申请
- (c) 调查申请人是否适合作为租户，或
- (d) 接受此人作为租户。

租赁协议项下权利和义务的开始

- 16** 租赁协议中房东和租客的权利和义务自租赁协议签订之日起生效，无论租客是否实际入住该租赁单元。

第二部分——租赁协议中的其他具体条款**房东可能会要求缴纳押金。**

- 17** 根据本法及相关规定，房东可以要求租户支付保证金，作为签订租赁协议的条件或租赁协议的条款。

关于宠物和宠物损坏押金的条款

- 18** (1) 租赁协议可以包含以下一项或两项条款或条件：
- (一个) 禁止饲养宠物，或限制租户在住宅物业上饲养宠物的体型、种类或数量；
 - (b) 规范租户在住宅物业上饲养宠物的相关义务。
- (2) 如果在 2004 年 1 月 1 日之后，房东允许租户在住宅物业上饲养宠物，则房东可以要求租户按照第 19 条 *[押金金额限制]* 和第 20 条 *[房东关于押金的禁令]* 的规定支付宠物损坏押金。
- (3) 本节内容受 *《导盲犬和服务犬法》* 约束。

存款金额限制

- 19** (1) 房东不得要求或接受超过租赁协议规定的半个月租金的押金或宠物损坏押金。
- (2) 如果房东收取的押金或宠物损坏押金超过第 (1) 款允许的金额，则租户可以从租金中扣除多付的金额，或者以其他方式追回多付的金额。

房东关于押金的禁令

- 20** 房东不得从事以下任何行为：
- (一个) 除了房东和租客签订租赁协议时之外，任何时候都不得要求支付押金；
 - (b) 租赁协议中要求或接受多份押金；
 - (c) 除以下情况外，任何时候都不得要求缴纳宠物损坏押金：
 - (我) 当房东和租客签订租赁协议时，或者
 - (二) 如果租户在租赁协议期限内获得宠物，且房东同意租户可以在住宅物业内饲养宠物；
 - (d) 无论房东同意租户在住宅物业上饲养多少只宠物，租赁协议中均不要求或接受多份宠物损坏押金；

- (和) 要求或将以下条款纳入租赁协议：房东在租赁协议结束时自动保留全部或部分押金或宠物损坏押金。

租户关于押金的禁令

- 21** 除非房东书面同意，否则租户不得将押金或宠物损坏押金用作租金。

大麻

- 21.1** (1) 在这个部分：

“大麻”的含义与《[大麻管制和许可法](#)》中的含义相同；

“大麻管制日期”是指《[大麻管制和许可法](#)》第 14 条生效的日期；

“大麻植物”的含义与《[大麻管制和许可法](#)》中的含义相同；

“生长”是指培育、繁殖或收获；

“医用大麻”的含义与《[大麻管制和许可法](#)》中的含义相同。

- (2) 如果租赁协议是在大麻管制日期之前签订的

(一个) 包括禁止或限制吸烟的条款，以及

(b) 不包含明确允许吸食大麻的条款，

租赁协议被视为包含一项条款，该条款禁止或限制吸食大麻，就像禁止或限制吸食烟草一样。

- (3) 为更明确起见，将含有大麻的物质汽化并不构成第 (2) 款所指的吸食大麻。

- (4) 在大麻管制日期之前签订的租赁协议将被视为包含一项条款，禁止在住宅物业内或物业上种植大麻植物，除非在大麻管制日期的前一天，

(一个) 租户在住宅物业内或物业上种植一株或多株医用大麻植物。

(b) 种植植物并不违反租赁协议的任何条款，而且

(c) 根据适用的联邦法律，租户有权在住宅物业内或住宅物业上种植植物，并且租户符合该法律关于医用大麻的要求。

加速期限禁止

- 22** 租赁协议不得包含这样的条款：如果违反租赁协议的任何条款，则剩余租赁期内应支付的全部或部分租金将立即到期并支付。

限制根据居住人数调整租金

- 22.1** 如果租赁协议中包含租金随居住人数变化的条款，则房东不得因增加以下任何居住者而提高租金：

(一个) 未成年居住者；

(b) 签订租赁协议时为未成年人的租户，但现在已经成年。

第三部分——租赁开始时

房屋状况检查：租约开始时或新宠物入住时

- 23** (1) 房东和租客必须在租客有权入住租赁房屋之日或双方另行约定的日期共同检查租赁房屋的状况。
- (2) 房东和租客必须在租客开始饲养宠物之日或之前，或在双方另行约定的日期，共同检查租赁房屋的状况。
- (一个) 房东允许租户在租约开始后在住宅内饲养宠物，并且
- (b) 先前的检查未按照第 (1) 款完成。
- (3) 房东必须按照规定，至少给租户两次检查机会。
- (4) 房东必须按照规定完成房屋状况检查报告。
- (5) 房东和租客都必须在房屋状况检查报告上签字，并且房东必须按照规定向租客提供一份该报告的副本。
- (6) 如果房东没有征得租户的同意，则必须自行进行房屋检查，并填写和签署检查报告。
- (一个) 房东已遵守第 (3) 款的规定，并且
- (b) 租户两次均未参与。

如果未满足报告要求，租户和房东将面临哪些后果？

- 24** (1) 如果发生以下情况，租户要求退还押金或宠物损坏押金（或两者兼有）的权利即告丧失。
- (一个) 房东已遵守第 23 (3) 条 *[两次检查机会]* 的规定，并且
- (b) 租户两次都没有参与。
- (2) 如果房东.....，则房东无权就住宅物业的损坏向押金或宠物损坏押金（或两者兼有）提出索赔。
- (一个) 不符合第 23 (3) 条 *[2 次检查机会]* 的规定，
- (b) 已遵守第 23 (3) 条的规定，且两次均未参与，或
- (c) 未按规定完成房屋状况检查报告并向租户提供副本。

为新租户重新配钥匙

- 25** (1) 应租户在新租约开始时的要求，房东必须
- (一个) 重新配钥匙或以其他方式改动锁具，使之前租户获得的钥匙或其他进入方式无法打开出租单元；
- (b) 支付与第 (a) 款所述变更相关的所有费用。
- (2) 如果房东在前一次租赁结束时已经遵守了第 (1) 款 (a) 项和 (b) 项的规定，则房东无需再次遵守。

第四部分——租赁期间**关于租金支付和拖欠的规定**

- 26** (1) 租户必须按照租赁协议的规定按时支付租金，无论房东是否遵守本法、相关法规或租赁协议，除非租户根据本法有权扣除全部或部分租金。
- (2) 房东必须向租户提供以现金支付租金的收据。
- (3) 无论租户是否按照租赁协议支付租金，房东都不得.....
- (一个) 扣押租户的任何个人财产，或
- (b) 阻止或妨碍租户取用其个人财产。
- (4) 如果符合以下情况，则第 (3) 款 (a) 项不适用：
- (一个) 房东持有法院授权采取该行动的命令，或者
- (b) 租户已弃租，房东遵守相关规定。

终止或限制服务或设施

- 27** (1) 房东不得在以下情况下终止或限制服务或设施：
- (一个) 该服务或设施对于租户将租赁单元用作居住场所至关重要，或者
- (b) 提供服务或设施是租赁协议的重要条款。
- (2) 除第 (1) 款所述服务或设施外，如果房东认为有必要，房东可以终止或限制该服务或设施。
- (一个) 以批准的形式，提前 30 天发出书面通知，告知终止或限制事宜；
- (b) 因服务或设施的终止或限制而导致租赁协议价值减少的金额，应相应减少租金。

保护租户安静享有权

- 28** 租户享有安静享有权，包括但不限于以下权利：
- (一个) 合理的隐私；
- (b) 免受无理干扰；
- (c) 仅受出租人根据第 29 条规定进入出租单元 *的权利限制的约束*；
- (d) 在合理合法的范围内使用公共区域，不受重大干扰。

房东进入出租单元的权利受到限制

- 29** (1) 除非符合下列情形之一，否则房东不得以任何目的进入已签订租赁协议的出租房屋：
- (一个) 租户在进入时或不超过进入前 30 天给予许可；
- (b) 房东应至少提前 24 小时但不超过 30 天向租户发出书面通知，通知中应包含以下信息：
- (我) 进入目的必须合理；
- (二) 入住日期和时间必须在上午 8 点至晚上 9 点之间，除非租户另有约定；
- (c) 房东根据书面租赁协议的条款提供家政或相关服务，并且此次进入是出于该目的并符合这些条款；

- (d) 房东持有主管机关签发的授权进入的命令；
 - (和) 租户已弃租；
 - (f) 存在紧急情况，必须进入以保护生命或财产安全。
- (2) 房东可以按照第(1)款(b)项的规定，每月检查出租单元。

租户的访问权受保护

- 30** (1) 房东不得无理限制住户进入住宅物业。
- (一个) 住宅物业中出租单元的租户，或
 - (b) 经租户允许进入住宅物业的人员。
- (2) 房东不得无理限制住户进入住宅物业。
- (一个) 竞选加拿大议会、立法议会或根据《[地方政府法](#)》、《[学校法](#)》或《[温哥华宪章](#)》举行的选举中担任公职的候选人，或
 - (b) 该人的授权代表
- 谁在拉票或分发选举材料。

禁止更改锁具和其他访问权限

- 31** (1) 房东不得更换住宅物业的锁或其他进入方式，除非房东向每位租户提供新的钥匙或其他进入方式。
- (1.1) 除非另有说明，否则房东不得更换出租单元的门锁或其他出入方式。
- (一个) 租户同意变更，并且
 - (b) 房东向租户提供新的钥匙或其他进入出租房屋的方式。
- (2) 未经房东同意，租户不得更改住宅物业公共区域的门锁或其他进入方式。
- (3) 除非房东书面同意或主管机关命令，否则租户不得更改进入其租赁单元的锁或其他方式。

房东和租户的维修和维护义务

- 32** (1) 房东必须提供并维护住宅物业，使其处于良好的装修和维修状态。
- (一个) 符合法律规定的健康、安全和住房标准，并且
 - (b) 考虑到出租房屋的房龄、性质和位置，使其适合租户居住。
- (2) 租户必须保持租赁单元及其有权使用的其他住宅物业的合理健康、清洁和卫生标准。
- (3) 出租房屋的租户必须修复因租户本人、租户允许进入住宅物业的人员或租户出租房屋的居住者的行为或疏忽而造成的出租房屋或公共区域的损坏。
- (4) 租户无需对正常损耗进行维修。
- (5) 根据第(1)款(a)项规定，无论租户在订立租赁协议时是否知道房东违反了该款规定，房东的义务均适用。

紧急维修

33 (1) 本节中的“紧急维修”是指：

- (一个) 紧迫的，
 - (b) 为保障任何人的健康或安全，或为保护或使用住宅物业所必需，以及
 - (c) 为维修目的而制造
 - (我) 管道或屋顶出现严重漏水，
 - (二) 损坏或堵塞的供水管道、污水管道或管道装置
 - (三) 主供暖系统，
 - (四) 损坏或有缺陷的锁具，导致无法进入出租单元。
 - (在) 电气系统，或
 - (我们) 在规定的情况下，出租单元或住宅物业。
- (2) 房东必须在住宅物业的显眼位置张贴并保留，或者以书面形式告知租户，租户在紧急维修时应联系的人员的姓名和电话号码。
- (3) 只有在满足以下所有条件的情况下，租户才能要求进行紧急维修：
 - (一个) 需要紧急维修；
 - (b) 租户至少两次尝试拨打房东提供的电话号码，联系房东指定的紧急维修联系人；
 - (c) 经过这些尝试后，租户已给予房东合理的时间进行维修。
- (4) 房东可以随时接管紧急维修的完成工作。
- (5) 如果租户因紧急维修而支付了费用，房东必须向租户偿还这些费用。
 - (一个) 向房东索赔这些款项，并且
 - (b) 向房东提供紧急维修的书面说明，并附上每项索赔金额的收据。
- (6) 第 (5) 款不适用于租户就维修提出的索赔金额，如果主管机关经申请认定存在下列一项或多项情形：
 - (一个) 租户在满足第 (3) 款中的一项或多项条件之前进行了维修；
 - (b) 租户没有按照第 (5) 款 (b) 项的要求提供维修账目和收据；
 - (c) 这些金额远超合理的维修费用；
 - (d) 紧急维修主要针对因租户、租户允许进入住宅物业的人员或租户租赁单元的居住者的行为或疏忽而造成的损坏。
- (7) 如果房东没有按照第 (5) 款的规定向租户偿还款项，租户可以从租金中扣除该款项或以其他方式收回该款项。

转让和分租

- 34 (1)** 除非房东书面同意，否则租户不得转让租赁协议或转租出租单元。
- (2) 如果固定期限租赁协议的剩余期限为 6 个月或更长，房东不得无理拒绝第 (1) 款要求的同意。

- (3) 根据本条规定，房东不得向租户收取任何费用，用于考虑、调查或同意转让或转租事宜。

第五部分——租约终止时

房屋状况检查：租约结束

- 35** (1) 房东和租客必须共同检查租赁房屋的状况，之后新租客才能入住。
- (一个) 自租户停止占用租赁单元之日起，或
 - (b) 在双方另行约定的日期。
- (2) 房东必须按照规定，至少给租户两次检查机会。
- (3) 房东必须按照规定完成房屋状况检查报告。
- (4) 房东和租客都必须在房屋状况检查报告上签字，并且房东必须按照规定向租客提供一份该报告的副本。
- (5) 如果房东没有征得租户的同意，可以自行进行房屋检查并填写和签署报告。
- (一个) 房东已遵守第(2)款的规定，且租户在这两次事件中均未参与，或者
 - (b) 租户已弃租。

如果未满足报告要求，租户和房东将面临哪些后果？

- 36** (1) 如果发生以下情况，租户要求退还押金或宠物损坏押金（或两者兼有）的权利即告丧失。
- (一个) 房东遵守了第35(2)条 *[两次检查机会]* 的规定，并且
 - (b) 租户两次都没有参与。
- (2) 除非租户已弃租，否则如果房东.....，房东无权就住宅物业的损坏向押金或宠物损坏押金（或两者兼有）索赔。
- (一个) 不符合第 35 (2) 条 *[2 次检查机会]* 的规定，
 - (b) 已遵守第 35 (2) 条的规定，且两次均未参与，或
 - (c) 与租户一起进行检查后，没有按照规定填写房屋状况检查报告并向租户提供副本。

租约到期后退还出租房屋

- 37** (1) 除非房东和租客另有约定，否则租客必须在租约到期当天下午 1 点前搬离出租房屋。
- (2) 当租户搬离出租房屋时，租户必须
- (一个) 出租房屋应保持基本清洁，除合理损耗外，不得有任何损坏。
 - (b) 将所有由租户持有或控制的、可以进入住宅物业的钥匙或其他通行工具交给房东。

退还押金和宠物损坏押金

- 38** (1) 除第(3)款或第(4)款(a)项另有规定外，应在以下两者中较晚的日期后15天内：

- (一个) 租约终止日期, 以及
 - (b) 房东收到租户书面提供的转寄地址的日期,
- 房东必须采取以下措施之一:
- (c) 根据第 (8) 款的规定, 向租户偿还任何保证金或宠物损坏押金, 并按规定计算利息;
 - (d) 申请争议解决程序, 要求退还押金或宠物损坏押金。
- (2) 如果租户根据第 24 (1) 条[租户未参与租赁开始检查]或第 36 (1) 条 [租户未参与租赁结束检查] 的规定丧失了退还保证金或宠物损坏押金的权利, 则第 (1) 款 不适用。
- (3) 房东可以从押金或宠物损坏押金中扣除一定金额。
- (一个) 此前, 房主已责令租户向房东支付租金。
 - (b) 租约到期时仍未支付租金。
- (4) 如果出现以下情况, 房东可以从押金或宠物损坏押金中扣除一定金额:
- (一个) 租约到期时, 租户以书面形式同意房东可以保留该款项用于支付租户的债务或义务;
 - (b) 租约结束后, 主管人员命令房东可以保留该款项。
- (5) 根据第 (4) 款 (a) 项, 如果租户的责任与损坏有关, 并且房东根据第 24 (2) 条 [房东未能满足租赁开始条件报告要求] 或第 36 (2) 条 [房东未能满足租赁结束条件报告要求] 已丧失向保证金或宠物损坏押金索偿损坏的权利, 则房东保留全部或部分保证金或宠物损坏押金的权利不适用。
- (6) 如果房东不遵守第 (1) 款的规定, 则房东
- (一个) 不得就保证金或宠物损坏押金提出索赔, 并且
 - (b) 必须向租户支付双倍的押金、宠物损坏押金或两者 (视情况而定)。
- (7) 如果房东有权根据第 (3) 款或第 (4) 款保留一定金额, 则宠物损坏押金只能用于赔偿宠物对住宅物业造成的损坏, 除非租户另有约定。
- (8) 就第(1)(c)款而言, 房东必须退还押金。
- (一个) 以与第 88 条 (c) (d) 或 (f) 款[送达记录]规定送达记录相同的方式,
 - (b) 亲自将押金交给租户, 或者
 - (c) 通过使用任何形式的电子方式
 - (我) 向租户支付款项, 或
 - (二) 向租户转账。

责令退还安全押金和宠物损坏押金

- 38.1** (1) 租户可根据第 5 部分 **【解决争议】** 提出争议解决申请, 请求法院下令返还符合下列所有条件的押金或宠物损坏押金或两者中两倍的金额:
- (一个) 房东未在第 38 (1) 条规定的时间内向主管机关提出索赔;
 - (b) 第 38 条第 (3) 款或第 (4) 款 (b) 项所指的命令不适用于该部分;

- (c) 第 38 (4) (a) 条规定没有适用于该部分的协议。
- (2) 在第 (1) 款所述情况下，主管机关无需任何进一步的争议解决程序，即可根据第 38 (1) (c) 条的规定，下令返还第 (1) 款所述金额及该金额的利息。

如果未提供新地址，房东可能会保留押金。

39 尽管本法另有规定，但如果租户在租赁期满后一年内未以书面形式向房东提供新的联系地址，

- (一个) 房东可以扣留押金或宠物损坏押金，或两者都扣留。
- (b) 租户要求退还押金或宠物损坏押金的权利终止。

第三部分——允许的租金上涨幅度

“租金上涨”的含义

40 在本部分中，“租金上涨”不包括以下情况的租金上涨：

- (一个) 可供一名或多名额外居住者使用，以及
- (b) 根据租赁协议第 13 (2) (f) (iv) 条 *[租赁协议的要求：其他居住者]* 中所述的条款，获得授权。

租金上涨

41 房东不得提高租金，除非符合本部分的规定。

租金上涨的时间和通知

42 (1) 无论下列情况发生，房东至少在12个月内不得提高租金：

- (一个) 如果租户的租金之前没有上涨过，则记录租户首次支付该租赁单元租金的日期；
 - (b) 如果租户的租金之前已经上涨过，则根据本法规定，最后一次租金上涨的生效日期。
- (2) 房东必须至少提前 3 个月通知租户租金上涨事宜。
 - (3) 租金上涨通知必须采用批准的形式。
 - (4) 如果房东的租金上涨通知不符合第 (1) 款和第 (2) 款的规定，则该通知自符合规定的最早日期起生效。

租金上涨幅度

43 (1) 房东只能在一定范围内提高租金。

- (一个) 根据相关规定计算，
 - (b) 根据第 (3) 款的申请，由主管机关下令，或
 - (c) 经租户书面同意。
- (2) 租户不得就符合本部分规定的租金上涨提出争议解决申请。

- (3) 在法规规定的情况下，房东可以通过向主管机关提出争议解决申请，请求批准租金上涨金额超过第 (1) 款 (a) 项法规计算出的金额。
- (4) [已于2006年3月35日66日废止。]
- (5) 如果房东收取的租金上涨不符合本部分的规定，租户可以从租金中扣除上涨部分，或者以其他方式追回上涨部分。

租金上涨通知无效

- 43.1** (1) 就本条而言，根据第 90 条 (a) (b) (c) 或 (d) 款适用的日期，或根据第 97 条 (2) 款 (p) 款规定的日期，作为通知被视为收到的日期，无论通知是早于还是晚于该日期收到，均适用该日期。
- (2) 根据本部分发出的、基于第 43(1)(a) 条计算得出的增加金额的通知，如果该通知无效，则该通知无效。
- (一个) 根据本节第 (1) 款的规定，在2021年9月30日之前收到，并且
 - (b) 生效日期在 2020 年 3 月 30 日之后，2022 年 1 月 1 日之前。

第四部分——如何终止租约

第一部分——终止租赁

租约如何结束

- 44** (1) 只有在符合下列一项或多项条件时，租赁关系才会终止：
- (一个) 租户或房东根据下列情形之一发出终止租赁的通知：
 - (我) 第 45 条 [租户通知]；
 - (i.1) 第 45.1 条[租户须知：家庭暴力或长期护理]；
 - (二) 第 46 条 [房东通知：未支付租金]；
 - (三) 第 47 条 [房东通知：原因]；
 - (四) 第 48 条 [房东通知：雇佣关系终止]；
 - (在) 第 49 条 [房东通知：房东对房产的使用]；
 - (我们) 第 49.1 条 [房东通知：租户不再符合资格]；
 - (七) 第 50 条 [租户可以提前终止租赁]；
 - (b) 该租赁协议是定期租赁协议，根据第 97 (2) (a.1) 条规定的情况，该协议要求承租人在租赁期满时搬离租赁单元；
 - (c) 房东和租客以书面形式同意终止租赁关系；
 - (d) 租户搬离或放弃租赁房屋；
 - (和) 租赁协议因履行不能而无法实现；
 - (f) 董事下令终止租赁关系；
 - (g) 该租赁协议是一份转租协议。
- (2) [已于2003年8月1日37日废止。]

- (3) 如果在固定期限租赁协议到期日（该协议不要求租户在该日搬离租赁单元），房东和租户没有签订新的租赁协议，则视为房东和租户已按相同条款续签了按月租赁协议。

房东禁止终止租约

44.1 房东不得向租户发出终止租赁通知，除非该通知所列明的目的与通知中规定的目的相符。

- (一个) 相关要求或情况适用，或
- (b) 房东有理由相信相关要求或情况适用。

租户通知

45 (1) 租户可以通过向房东发出终止租赁通知来终止定期租赁，该通知应自某日生效。

- (一个) 不得早于房东收到通知之日起一个月，且
- (b) 是指根据租赁协议应支付租金的月份或其他租赁期间的前一天。

(2) 租户可以通过向房东发出终止租赁通知来结束固定期限的租赁关系，该通知应自某日生效。

- (一个) 不得早于房东收到通知之日起一个月。
- (b) 不早于租赁协议中规定的租赁终止日期，并且
- (c) 是指根据租赁协议应支付租金的月份或其他租赁期间的前一天。

(3) 如果房东未能遵守租赁协议中的重要条款，并且在租户发出书面违约通知后的合理时间内没有纠正这种情况，则租户可以终止租赁关系，终止日期可以晚于房东收到通知的日期。

(4) 根据本条规定发出的终止租赁通知必须符合第 52 条 *[终止租赁通知的形式和内容]* 的规定。

租户须知：家庭暴力或长期护理

45.1 (1) 在本节和第 45.2 节中：

“家庭成员”的含义与《[家庭法](#)》中的含义相同；

“家庭暴力”的含义与《[家庭法](#)》中的含义相同；

“家庭暴力”是指无论是否意图伤害租户或居住者，对租户或居住者的安静居住、安全、保障或人身健康造成不利影响，或如果租户或居住者继续居住在租赁房屋内，则可能造成不利影响的暴力行为，包括

- (一个) 对租户或居住者实施身体虐待，包括强迫监禁或剥夺生活必需品，但不包括使用合理武力保护自己或他人免受伤害。
- (b) 对租户或住户进行性虐待，
- (c) 试图对租户或住户进行身体或性虐待，
- (d) 对租户或居住者进行心理或情感虐待，包括
 - (我) 恐吓、骚扰、胁迫或威胁，包括对他人、宠物或财产的威胁；
 - (二) 对租户或居住者的经济或人身自主权施加不合理的限制或妨碍，
 - (三) 跟踪或尾随租户或住户，以及

(四) 故意损坏财产, 以及

(和) 对于未满 19 岁的个人, 直接或间接接触针对租户或居住者的暴力行为;

“长期护理”是指在长期护理机构中为不太可能根据租赁协议恢复独立生活的人提供的个人或医疗保健服务;

“长期护理机构”是指以下任何一种机构:

(一个) 根据《社区护理和辅助生活法》设立的社区护理机构;

(b) 根据《持续护理法》, 提供以住宿护理形式进行的持续护理计划的机构;

(c) 医院的定义

(我) 《医院法》第1条中“医院”定义的第(c)款, 或

(二) 该法案第5条。

(2) 根据本条规定, 如果租户按照第 45.2 条[资格确认]的规定作出声明, 确认以下情况之一, 则该租户有资格终止定期租赁:

(一个) 如果租户继续居住在出租单元内, 则安全或保障将受到影响。

(我) 租户或居住在出租单元内的租户的受抚养人面临或可能面临由租户家庭成员实施的家庭暴力风险;

(二) 租户或居住者正面临或可能面临家庭暴力风险;

(b) 经评估, 该租户需要长期护理;

(c) 该租户已被送入长期护理机构。

(3) 根据本条规定, 承租人可以通过向房东发出终止租赁通知来终止定期租赁, 终止日期为.....

(一个) 不得早于房东收到通知之日起一个月, 且

(b) 是指根据租赁协议应支付租金的月份或其他租赁期间的前一天。

(4) 根据本条规定发出的终止租赁通知必须符合第 52 条[终止租赁通知的形式和内容]的规定。

(5) 为明确起见, 本节或第 45.2 节中提及的“居住者”包括租户或居住者的受抚养人, 如果该受抚养人居住在租赁单元内。

资格确认

45.2 (1) 只有在符合以下条件的情况下, 该人才能根据第 45.1 条[租户通知: 家庭暴力或长期护理]作出声明, 确认租户有资格终止定期租赁:

(一个) 根据相关规定, 他有权这样做, 并且

(b) 已按照相关规定对租户及其情况进行了评估, 如果涉及家庭暴力, 则还评估了居住者及其情况。

(2) 根据本条规定作出声明的人必须

(一个) 按批准的形式作声明, 并且

(b) 按规定保存记录。

(3) 在本法规定的诉讼程序中，根据本条作出陈述的人仅须披露或提供下列类型的信息的证据：

- (一个) 证明该人有权根据第 (1) 款 (a) 项作出声明的证据；
- (b) 证明声明上签名真实性的证据。

租户群体中某一位终止租赁

45.3 如果根据第 45.1 条[租户通知：家庭暴力或长期护理]终止固定期限租赁，则受同一租赁协议约束的 2 名或 2 名以上租户中的 1 名终止租赁，则剩余的租户也必须搬离租赁单元，除非剩余的租户与房东签订新的租赁协议。

房东通知：未支付租金

- 46** (1) 如果租金在到期日后的任何一天仍未支付，房东可以终止租赁关系，只需发出终止租赁关系的通知，该通知的生效日期不得早于租户收到通知之日起 10 天。
- (2) 根据本条发出的通知必须符合第 52 条 [终止租赁通知的形式和内容] 的规定。
- (3) 如果未付租金金额是租户根据本法有权从租金中扣除的金额，则根据本条发出的通知无效。
- (4) 租户在收到本条规定的通知后 5 天内可以
- (一个) 如果支付了逾期租金，则该通知无效；
 - (b) 对通知内容有异议，可通过申请争议解决程序予以申辩。
- (5) 如果收到本条规定通知的租户未支付租金或未按照第 (4) 款的规定申请争议解决，则该租户
- (一个) 推定其已接受租赁关系于通知生效日终止，并且
 - (b) 必须在通知所述日期前腾空与该通知相关的租赁房屋。
- (6) 如果
- (一个) 租赁协议要求租户向房东支付水电煤气等公用事业费用，并且
 - (b) 租户在收到书面缴费通知后超过 30 天仍未支付水电费。

房东可以将未付的水电费视为未付的租金，并可根据本条规定发出通知。

房东通知：原因

- 47** (1) 如果符合下列一项或多项条件，房东可以通过发出终止租赁通知来终止租赁关系：
- (一个) 租户未在租赁协议规定的日期后 30 天内支付押金或宠物损坏押金；
 - (b) 租户屡次拖欠房租；
 - (c) 出租单元内居住人数过多；
 - (d) 承租人或经承租人或承租人租赁单元的居住者允许进入住宅物业的人员，已
(我) 严重干扰或无理打扰获授权人员，
(二) 严重危害了授权人员的健康或安全，或合法权益或利益；
(三) 使房东的财产面临重大风险；

- (和) 租户或经租户或租户租赁单元的居住者允许进入住宅物业的人员，从事了非法活动。
- (我) 已经或可能对房东的财产造成损害，
- (二) 已经或可能对住宅物业的其他租户或居住者的安静享用造成不利影响；
- (三) 已经或可能对授权人员的安全、保障或人身健康造成不利影响，或
- (四) 已经或可能危及授权人的合法权利或利益；
- (f) 租户或经租户或租户租赁单元的居住者允许进入住宅物业的人员，对租赁单元或住宅物业造成了重大损害；
- (g) 租户未按照第 32 (3) 条 [维修和维护义务] 的规定，在合理时间内修复租赁单元或其他住宅物业的损坏；
- (h) 租户
 - (我) 未能遵守重要条款，并且
 - (二) 在房东发出书面通知后，未在合理时间内纠正这种情况；
- (我) 租户未经房东按照第 34 条 (转让和转租) 的规定事先书面同意，擅自转让租赁协议或转租租赁单元；
- (j) 租户明知故犯地向看房的潜在租户或买家提供有关该住宅物业的虚假信息；
- (k) 根据联邦、不列颠哥伦比亚省、地区或市政府当局的命令，必须腾空出租单元；
- (l) 租户未在下述日期中较晚日期起30天内遵守主管的命令：
 - (我) 租户收到订单的日期；
 - (二) 命令中指定的租户遵守命令的日期。
- (2) 根据本条规定发出的通知必须终止租赁关系，生效日期为
 - (一个) 不早于收到通知之日起一个月，并且
 - (b) 在租赁协议规定的租金到期日的前一天，或者在租赁协议所依据的其他期间内，租金应支付。
- (3) 根据本条发出的通知必须符合第 52 条 [终止租赁通知的形式和内容] 的规定。
- (4) 根据本条规定，租户可以在收到通知之日起 10 天内，通过申请争议解决程序对通知提出异议。
- (5) 如果收到本条规定通知的租户未按照第 (4) 款的规定提出争议解决申请，则该租户
 - (一个) 推定其已接受租赁关系于通知生效日终止，并且
 - (b) 必须在指定日期前腾空出租房屋。

房东通知：与房东的雇佣关系终止

- 48 (1) 如果出租人符合以下条件，则可以通过发出终止租赁通知来终止受雇于该住宅物业的看护人、经理或主管的租赁关系：
- (一个) 出租房屋是为租户的雇佣期限而出租或提供给租户的。

- (b) 租户作为看护人、经理或主管的雇佣关系终止，并且
- (c) 房东本着诚意，打算将出租单元出租或提供给新的管理员、经理或主管。
- (2) 如果雇佣关系终止，雇主可以向雇员发出终止租赁通知，终止雇员在雇佣期间居住的由雇主出租或提供的租赁单元的租赁关系。
- (3) 根据本条规定发出的通知必须终止租赁关系，生效日期为
 - (一个) 不早于租户收到通知之日起一个月，
 - (b) 不早于租户受雇于房东的最后一天，并且
 - (c) 在租赁协议规定的租金到期日的前一天，或者在租赁协议所依据的其他期间内，应支付该租金（如有）。
- (4) 根据本条发出的通知必须符合第 52 条 *[终止租赁通知的形式和内容]* 的规定。
- (5) 根据本条规定，租户可以在收到通知之日起 10 天内，通过申请争议解决程序对通知提出异议。
- (6) 如果收到本条规定通知的租户未按照第 (5) 款的规定提出争议解决申请，则该租户
 - (一个) 推定其已接受租赁关系于通知生效日终止，并且
 - (b) 必须在指定日期前腾空出租房屋。

房东通知：房东对房产的使用

49 (1) 在这个部分：

“近亲”是指，就个人而言，

- (一个) 该个人的父母、配偶或子女，或
- (b) 该人配偶的父母或子女；

“家族企业”是指所有投票权股份均由家族成员拥有的企业。

- (一个) 一个人，或者
- (b) 一人加上该人的一名或多名兄弟姐妹或近亲；

“房东”是指

- (一个) 就第 (3) 款而言，某人
 - (我) 在发出通知时，对该租赁单元拥有超过3年的复归权益，并且
 - (二) 持有不少于全部复归权益的二分之一，并且
- (b) 就第 (4) 款而言，家族公司
 - (我) 在发出通知时，对该租赁单元拥有超过3年的复归权益，并且
 - (二) 持有不少于全部剩余权益的二分之一；

就第 (5) 款而言，“购买者”是指已同意购买租赁单元全部剩余权益至少 1/2 的购买者。

- (2) 根据第 51 条 *[租户补偿：第 49 条通知]* 以及任何规定的条件、限制或禁止，房东可以出于本条第 (3)、(4)、(5) 或 (6) 款所述目的终止租赁关系，方法是发出终止租赁关系的通知，该通知的生效日期必须是

- (一个) 不早于 (如适用)
 - (我) 如果第 (ii) 款未规定期限, 则自租户收到通知之日起 4 个月, 或
 - (二) 自租户收到通知之日起, 有一段规定的期限, 该规定期限不得早于租户收到通知之日起两个月。
- (b) 在租赁协议规定的租金到期日的前一天, 或在租赁期所依据的任何其他期间内, 租金均应支付。
- (c) 如果租赁协议是定期租赁协议, 则不得早于租赁协议中规定的终止日期。
- (3) 如果房东本人或其近亲属出于善意打算入住出租房屋, 则作为个人房东的房东可以终止出租房屋的租赁关系。
- (4) 如果一家家族企业拥有出租房屋的投票权, 而该家族企业的股东或其近亲属有意自住该出租房屋, 则该家族企业可以终止该出租房屋的租赁关系。
- (5) 如果符合以下条件, 房东可以终止出租房屋的租赁关系:
 - (一个) 房东本着诚信原则签订了出售出租单元的协议,
 - (b) 所有促成此次交易的条件均已满足, 并且
 - (c) 买方以书面形式要求房东基于下列理由之一发出终止租赁的通知:
 - (我) 购买者为个人, 且购买者或其近亲属真诚地打算入住该租赁单元;
 - (二) 买方是一家家族企业, 并且该公司的一名有投票权的股东, 或者该股东的近亲属, 出于善意打算入住该出租单元。
- (6) 如果房东拥有法律要求的所有必要许可证和批准, 并且出于善意打算采取下列任何一项措施, 则可以终止出租单元的租赁关系:
 - (一个) 拆除出租单元;
 - (b) 【已于2021年1月13日废止。】
 - (c) 根据《分契式物业法》, 将住宅物业转换为分契式产权单元;
 - (d) 根据合作社协会法, 将住宅物业改建为非营利性住房合作社;
 - (和) 将出租单元改建为住宅物业的看护人、经理或主管使用;
 - (f) 将出租单元改为非住宅用途。
- (6.1) 除非法规另有规定, 如果出租单元所在的建筑物包含5个或5个以上出租单元, 则房东不得就第(3)、(4)或(5)款所述目的发出终止租赁的通知。
 - (一个) 不属于分层产权, 或者
 - (b) 该房产为分契式产权, 所有出租单元均由同一业主所有。
- (7) 根据本条发出的通知必须符合第 52 条[终止租赁通知的形式和内容]的规定, 并且, 如果是根据第 (5) 款发出的通知, 则必须包含要求房东发出通知的购买者的姓名和地址。
- (8) 租户可以对根据本条发出的通知提出异议, 并在以下适用期限内申请争议解决:
 - (一个) 如果第 (b) 款未规定期限, 则自租户收到通知之日起 30 天;
 - (b) 自租户收到通知之日起, 有一段规定的期限, 该规定期限不得早于租户收到通知之日起 15 天。

- (9) 如果收到本条规定通知的租户未按照第 (8) 款的规定提出争议解决申请, 则该租户
- (一个) 推定其已接受租赁关系于通知生效日终止, 并且
 - (b) 必须在指定日期前腾空出租房屋。

房东通知：租户不再符合租赁资格

49.1 (1) 在这个部分：

“公共住房机构”是指指定的个人或组织；

“补贴出租单元”是指符合以下条件的出租单元：

- (一个) 由公共住房机构运营, 或代表公共住房机构运营, 以及
 - (b) 租户入住该房屋, 房东必须证明该租户或其他拟入住者符合与收入、入住人数、健康状况或其他类似标准相关的资格标准, 才能签订与该出租单元相关的租赁协议。
- (2) 根据第 50 条规定 (*租户可以提前终止租赁*), 如果租赁协议中另有规定, 房东可以在租户或其他居住者 (如适用) 不再符合租赁资格的情况下, 通过发出终止租赁通知来终止补贴租赁单元的租赁。
- (3) 除非承租人以书面形式同意提前终止租赁关系, 否则根据本条发出的通知必须在特定日期终止租赁关系。
- (一个) 不早于收到通知之日起两个月,
 - (b) 在租赁协议规定的租金到期日的前一天, 或者在租赁协议所依据的其他期间内, 租金应支付给租赁方。
 - (c) 如果租赁协议是定期租赁协议, 则不得早于租赁协议中规定的终止日期。
- (4) 根据本条发出的通知必须符合第 52 条的规定。
- (5) 根据本条规定, 租户可以在收到通知之日起 15 天内, 通过申请争议解决程序对通知提出异议。
- (6) 如果收到本条规定通知的租户未按照第 (5) 款的规定提出争议解决申请, 则该租户
- (一个) 推定其已接受租赁关系于通知生效日终止, 并且
 - (b) 必须在指定日期前腾空出租房屋。

董事指示：翻新或维修

- #### 49.2 (1) 根据第 51.4 条 (*租户补偿：第 49.2 条命令*) 和任何规定的条件、限制或禁止, 如果符合下列所有条件, 房东可以申请争议解决, 请求法院下令终止租赁关系, 并下令授予房东对租赁单元的占有权：
- (一个) 房东出于善意打算翻新或修理出租房屋, 并已获得法律规定的所有必要许可证和批准, 可以进行翻新或修理；
 - (b) 翻修或维修需要出租单元空置；
 - (c) 进行翻新或维修是为了延长或维持出租单元或出租单元所在建筑物的正常使用；

- (d) 实现必要空置的唯一合理方法是终止租赁协议。
- (2) 如果对建筑物内的多个出租单元进行翻新或维修，房东必须根据本条规定提出一份申请，以获得生效日期相同的命令。
- (3) 如果主管人员确信第 (1) 款中的所有情况均适用，则主管人员必须颁布终止租赁关系的命令和收回租赁单元的命令。
- (4) 根据本条规定作出的命令必须具有生效日期，该生效日期为：
 - (一个) 不早于订单生成之日起4个月，
 - (b) 在租赁协议规定的租金到期日的前一天，或者在租赁协议所依据的其他期间内，租金应支付给租赁方。
 - (c) 如果租赁协议是定期租赁协议，则不得早于租赁协议中规定的终止日期。

根据某些条款，租户可在发出通知后提前终止租赁关系。

- 50** (1) 如果房东根据第 49 条 (房东对房产的使用) 或第 49.1 条 (房东通知：租户不再符合资格) 向租户发出终止定期租赁的通知，或者租户收到根据第 49.2 条 (董事命令：翻新或维修) 发出的终止定期租赁的董事命令，则租户可以提前终止租赁。
- (一个) 至少提前 10 天以书面形式通知房东，终止租赁关系的日期应早于房东通知或董事命令的生效日期；
 - (b) 除非第 (2) 款另有规定，否则租户应在租户发出通知之日向房东支付截至租户通知生效日期的应付租金比例。
- (2) 如果租户在根据第 (1) 款发出通知之前已支付租金，则房东在收到租户的通知后，必须退还租户在通知生效日期之后支付的任何租金。
- (3) 根据本条发出的通知不影响租户根据第 51 条获得补偿的权利 [租户补偿：第 49 条通知]。

租户补偿：第 49 条通知

- 51** (1) 根据第 49 条 (房东使用财产) 规定收到终止租赁通知的租户 有权在房东通知生效日或之前从房东处获得相当于根据租赁协议应付一个月租金的金额。
- (1.1) 第 (1) 款所述的租户可以从最后一个月的租金中扣留授权金额，并且就第 50 (2) 条而言，该金额被视为已支付给房东。
 - (1.2) 如果第 (1) 款所述的租户在根据第 50 条发出通知之前支付了租金，则房东必须退还已支付的金额。
 - (2) 除第 (3) 款另有规定外，房东或 (如适用) 要求房东发出通知的购买人，除根据第 (1) 款应支付的金额外，还应向租户支付相当于租赁协议项下每月租金 12 倍的金额，除非房东或购买人 (如适用) 证明下列两个条件均已满足：
 - (一个) 终止租赁的既定目的已在通知生效日期后的合理时间内实现；
 - (b) 除第 49 (6) (a) 条规定的用途外，该租赁单元已用于该规定用途，自通知生效日期后的合理期限内开始，至少已用于以下期限 (如适用)：
 - (我) 如第 (ii) 款未规定期限，则为12个月；
 - (二) 规定的期限，该规定期限必须至少为 6 个月。

- (3) 如果主管机关认为，特殊情况导致房东或（如适用）要求房东发出通知的买方无法按照第 (2) 款的规定向租户支付所需款项，则主管机关可以免除房东或（如适用）要求房东发出通知的买方支付该款项的义务。

(一个) 在通知生效日期后的合理时间内，实现终止租赁的既定目的，并且

- (b) 除第 49 (6) (a) 条规定的用途外，不得将租赁单元用于该规定用途，自通知生效日期后的合理期限内开始，至少在以下期限内（如适用）：

(我) 如第 (ii) 款未规定期限，则为12个月；

(二) 规定的期限，该规定期限必须至少为 6 个月。

租户补偿：要求搬离

- 51.1** (1) 除本条第 (2) 款另有规定外，如果固定期限租赁协议在第97 (2) (a.1) 条规定的情况下包含一项要求，即租户在租赁期满时搬离租赁单元，则房东必须向租户支付相当于租赁协议规定的月租金12倍的金额，除非房东证明满足以下两个条件：

(一个) 在租赁期满后的合理时间内，已采取措施满足规定的情况；

- (b) 租赁单元的使用方式满足第 97 (2) (a.2) 条规定的条件，且至少持续一段时间，该时间应在租赁期满后的合理时间内开始。

- (2) 如果主管机关认为，特殊情况导致房东无法向租户支付第 (1) 款规定的款项，则主管机关可以免除房东支付该款项的义务。

(一个) 在租赁期满后的合理期限内，满足规定的情况，或

- (b) 在租赁期满后的合理时间内，以符合第 97 (2) (a.2) 条规定规定情况的方式使用租赁单元，且使用期限至少为该条规定规定的期限。

优先购买权

- 51.2** (1) 对于包含 5 个或 5 个以上出租单元的住宅物业中的出租单元，根据第 49.2 条收到命令的租户有权在完成发出该通知的翻新或维修后，就该出租单元订立新的租赁协议，前提是租户在搬离出租单元之前，向房东发出租户打算搬离的通知。

- (2) 如果租户已根据第 (1) 款发出通知，则房东必须至少在装修或维修工程完工前 45 天向租户提供通知。

(一个) 出租单元的可用日期通知，以及

- (b) 租赁协议将于该房屋可供出租之日起生效。

- (3) 如果租户在房屋可供出租日期当天或之前没有就已进行翻新或维修的出租单元签订租赁协议，则租户对该出租单元不再享有任何权利。

- (4) 根据第 (1) 款或第 (2) 款发出的通知必须采用批准的形式。

租户补偿：无优先购买权

- 51.3** (1) 除本条第 (2) 款另有规定外，如果租户已根据第 51.2 条第 (1) 款发出通知，而房东不遵守第 51.2 条第 (2) 款的规定，则房东必须向租户支付相当于先前租赁协议下应付月租金 12 倍的金额。

- (2) 如果主管认为，情有可原的情况使房东无法遵守第 51.2 (2) 条的规定，则主管可以免除房东向租户支付第 (1) 款要求的金额。

租户补偿：第 49.2 条命令

- 51.4** (1) 根据第 49.2 条[主管命令：翻新或维修]规定，收到终止租赁的命令的租户有权在主管命令生效日或之前从房东处获得相当于根据租赁协议应付一个月租金的金额。
- (2) 第 (1) 款所述的租户可以从最后一个月的租金中扣留授权金额，并且就第 50 (2) 条而言，该金额被视为已支付给房东。
- (3) 如果第 (1) 款所述的租户在根据第 50 条发出通知之前支付了租金，则房东必须退还已支付的金额。
- (4) 除第 (5) 款另有规定外，房东除须向租户支付根据第 (1) 款应支付的金额外，还须向租户支付相当于租赁协议规定的月租金 12 倍的金额，除非房东证明装修或维修已在命令生效日期后的合理期限内完成。
- (5) 如果主管认为，由于特殊情况导致房东无法在命令生效日期后的合理时间内完成翻新或维修，则主管可以免除房东向租户支付第 (4) 款要求的金额。

终止租赁通知的形式和内容

52 为使终止租赁通知有效，必须采用书面形式，并且必须

- (一个) 须由发出通知的房东或租户签字并注明日期。
- (b) 请提供出租房屋的地址。
- (c) 说明通知的生效日期。
- (d) 除根据第 45 条第 (1) 款或第 (2) 款发出的通知[租户通知]外，应说明终止租赁的理由。
- (d.1) 根据第 45.1 条 (租户通知：家庭暴力或长期护理) 发出的通知，应附有根据第 45.2 条 (资格确认) 作出的声明；
- (和) 如果由房东发出，则应采用经批准的形式，如适用，应按照第 53.1 条[为终止某些租赁而生成的通知]的规定准备。

生效日期错误，已自动更改

- 53** (1) 如果房东或租客发出终止租赁的通知，其生效日期不符合本章规定，则该通知应视为已按照适用的第 (2) 款或第 (3) 款进行变更。
- (2) 如果通知中规定的生效日期早于适用条款允许的最早日期，则该生效日期应视为符合该条款规定的最早日期。
- (3) 除根据第 45(3) 条 [租户通知：房东违反重要条款]、第 46 条[房东通知：未支付租金]或第 50 条[租户可提前终止租赁]发出的通知外，如果终止租赁通知中规定的生效日期并非租赁协议项下租金应付日期的前一天，则该生效日期应视为租赁协议项下租金应付日期的前一天。
- (一个) 符合规定的通知期限，或
- (b) 如果房东给予更长的通知期，则符合该更长的通知期规定。

第 1.1 条——终止某些租赁关系的程序

生成终止某些租赁关系的通知

- 53.1** (1) 除非是自动生成的通知，否则房东不得依据本法规定发出终止租赁的通知。
- (2) 根据本法规定，房东如需通过生成的通知书发出终止租赁的通知，必须
- (一个) 除非有特殊情况，否则应缴纳规定的费用（如有）。
 - (b) 获取生成的通知。
- (3) 除非另有规定，否则房东不得更改已生成的通知中的信息。
- (一个) 经主任书面授权，或
 - (b) 按照相关规定制造。
- (4) 如规章授权，主任可根据规章决定是否
- (一个) 房东可能会收到一份生成的通知，或者
 - (b) 生成的通知可以送达给租户。
- (5) 为明确起见，第 10 条[主管可以批准表格]适用于生成的通知。

第二部分——租赁单元的占有令

租户的占有权令

- 54** (1) 与房东签订租赁协议的租户可以通过向纠纷解决机构提出申请，请求获得租赁房屋的占有权。
- (2) 根据本条规定，主管机关可以在租户根据租赁协议有权占用租赁单元之日之前或之后，向租户发出占有令，该命令自主管机关指定的日期起生效。
- (3) 第 (2) 款规定的日期不得早于承租人有权占用租赁单元的日期。

房东的占有权令

- 55** (1) 如果租户申请争议解决程序，对房东终止租赁的通知提出异议，则主管机关必须向房东颁发租赁单元的占有令。
- (一个) 房东的终止租赁通知符合第52条[终止租赁通知的形式和内容]的规定，并且
 - (b) 在纠纷解决程序中，主管人员驳回了租户的申请或维持了房东的通知。
- (1.1) 如果第 (1) 款所述的申请与房东根据第 46 条[房东通知：未支付租金]发出的终止租赁通知有关，并且本条第 (1) 款 (a) 项和 (b) 项所述的情况适用，则主管机关必须下令支付未付租金。
- (2) 在下列任何情况下，房东均可向纠纷解决机构提出申请，请求法院下令收回出租房屋：
- (一个) 租户已发出终止租赁通知；
 - (b) 房东已发出终止租赁通知，租户未通过申请争议解决程序对该通知提出异议，且提出该申请的期限已过；

- (c) 该租赁协议是定期租赁协议，根据第 97 (2) (a.1) 条规定的情况，该协议要求承租人在租赁期满时搬离租赁单元；
 - (c.1) 该租赁协议是一份转租协议；
 - (d) 房东和租客已书面同意终止租赁关系。
- (3) 主管机关可以在租户被要求腾空租赁单元之日之前或之后发出占有令，该命令自命令中指定的日期起生效。
- (4) 在第(2)(b)款所述情况下，主任可以无需根据第5部分[解决争议]进行任何进一步的争议解决程序，
- (一个) 颁布占有令，并且
 - (b) 如果申请与未支付租金有关，则下令支付该租金。

申请提前终止租赁关系

56 (1) 房东可以申请纠纷解决，请求.....

- (一个) 一项终止租赁关系的命令，其终止日期早于根据第 47 条[房东通知：原因]发出终止租赁关系通知后租赁关系应结束的日期，以及
 - (b) 授予房东出租房屋占有权的命令。
- (2) 只有在房东提出申请的情况下，主管机关才能作出命令，指定租赁关系提前终止的日期以及占有令的生效日期，如果主管机关对此感到满意的话。
- (一个) 如果存在任何规定的理由，或者承租人或被允许进入住宅物业的人员，或承租人租赁单元的居住者，有下列行为之一：
 - (我) 对授权人员进行严重干扰或无理骚扰；
 - (二) 严重危害了授权人员的健康或安全或合法权益或利益；
 - (三) 使房东的财产面临重大风险；
 - (四) 从事非法活动
 - (一个) 已经或可能对房东的财产造成损害，
 - (B) 已经或可能对获授权人士的安静享用造成不利影响，
 - (B.1) 已经或可能对授权人员的安全、保障或人身健康造成不利影响，或
 - (C) 已经或可能危及授权人的合法权益或利益；
 - (在) 对住宅物业造成了极其严重的破坏，并且
 - (b) 如果等待根据第 47 条 [房东通知：原因]发出的终止租赁通知生效，那么对于房东、其他租户或住宅物业的其他居住者来说，这是不合理的，或者说不公平的。
- (3) 如果根据本条规定作出命令，房东无需向租户发出终止租赁的通知。

占有令：租赁权丧失

56.1 (1) 房东可以申请纠纷解决，请求.....

- (一个) 终止租赁关系的命令
 - (我) 出租房屋不适宜居住，或者

(二) 否则, 租赁协议将无法履行, 并且

(b) 授予房东出租房屋占有权的命令。

(2) 如果主管人员认为出租房屋不适宜居住或租赁协议因其他原因无法履行, 则主管人员可以发出命令。

(一个) 视租赁协议在主管认为履行租赁协议已不可能之日终止, 并且

(b) 明确规定占有令的生效日期。

如果租约到期后租户仍未搬离, 会发生什么情况?

57 (1) 在这个部分:

“新租户”是指已就出租单元签订租赁协议, 但因有租户长期占用而无法入住的租户;

“逾期占用租户”是指在租约到期后仍继续占用出租房屋的租户。

(2) 除非房东持有最高法院民事诉讼规则下签发的占有令, 否则房东不得实际占有被逾期租户占用的出租房屋。

(3) 房东可以就租约结束后租户继续占用出租房屋的任何期间向其索取赔偿。

(4) 如果房东有权根据第 (3) 款向逾期租户索取赔偿, 而新租户对房东提起诉讼, 以强制执行新租户占有或居住逾期租户所占用的租赁单元的权利, 则房东可以申请将逾期租户列为诉讼当事人。

第 4.1 部分

已废除

57.1-57.61 【已失效。已于2026年12月19日废止。】

第五部分——解决纠纷

第一部分——争议解决程序

争议解决服务

57.7 (1) 在根据本部分提供争议解决服务时, 主管人员必须以如下方式行事:

(一个) 方便快捷、及时灵活, 而且

(b) 承认争议各方之间在本部分规定的程序结束后可能继续存在的任何关系。

(2) 主管人员可以协助房东和租户解决任何已提出或可能提出争议解决申请的争议。

(3) 主任可以制定并公布程序规则, 以方便解决本部分项下的争议。

(4) 在不限第 (3) 款规定的前提下, 主管机关可以制定如下规则:

(一个) 尊重争议解决申请;

(b) 尊重争议解决程序和流程, 包括但不限于:

(我) 争议解决程序的进行, 以及

- (二) 争议在不同争议解决程序之间的转移；
- (c) 尊重各方在争议解决程序之前或期间披露、交换或提供信息和记录；
- (d) 尊重一方不遵守程序规则所产生的影响。
- (5) 主管机关可以针对不同类型或类别的争议、索赔、问题、情况、信息、记录或争议解决程序制定不同的规则。
- (6) 主任可以公布或以其他方式向公众提供根据本部分作出的决定或命令，或其摘要。

解决争议

58 (0.1) 本节中，“房东”包括第 49 条所定义的购买者，该购买者根据第 49 条第 (5) 款 (c) 项要求房东发出终止租赁单元租赁的通知。

(1) 除本法另有规定外，任何人均可就其与房东或租户之间发生的下列任何纠纷，向主管机关提出争议解决申请：

- (一个) 本法规定的权利、义务和禁止事项；
- (b) 根据租赁协议条款享有的权利和承担的义务
 - (我) 本法要求或禁止的，或
 - (二) 与.....有关
 - (一个) 租户对租赁单元的使用、占用或维护，或
 - (B) 使用公共区域、服务或设施。

(2) 除第 (2.2) 款和第 (4) 款 (a) 项另有规定外，如有下列情形之一，主任不得解决争议：

- (一个) 除非第 (a.1) 款适用，否则所要求的债务或损害赔偿金额超过《[小额索赔法](#)》规定的索赔金额限额；
- (a.1) 根据本法下列任何条款提出的索赔金额超过 65,000 美元：
 - (我) 第 51 条第 (1) 款或第 (2) 款[租户补偿：第 49 条通知]；
 - (二) 第 51.1 条[租户补偿：搬迁要求]；
 - (三) 第 51.3 条[租户补偿：无优先购买权]；
 - (四) 第 51.4 条[租户补偿：第 49.2 条命令]；
- (b) 该索赔涉及租户是否有资格根据第 45.1 条[租户通知：家庭暴力或长期护理]终止固定期限租赁；
- (c) 申请争议解决程序未在本法规定的适用期限内提出；
- (d) 该争议与最高法院正在审理的案件密切相关。

(2.1) 【已于2021年1月22日废止。】

(2.2) 如果第 (2) 款 (a) 项或 (a.1) 项原本适用，则如果申请人放弃申请，该规定不适用。

- (一个) 就第 (2) 款 (a) 项而言，是指债务或损害赔偿请求金额超过《[小额索赔法](#)》规定的索赔金额限额的部分，或者
- (b) 就第 (2) 款 (a.1) 项而言，索赔金额超过 65,000 美元的部分。

(3) 除第 (4) 款或第 (4.1) 款另有规定外，法院对根据本法必须提交主管机关解决争议的事项不具有管辖权，也不应行使管辖权。

- (4) 最高法院可根据第 (2) 款 (a) (a.1) 或 (d) 项所述争议的申请，
 - (一个) 命令主管解决争议，或
 - (b) 听取并裁决争议。
- (4.1) 如果最高法院根据第 (4) 款 (b) 项审理并裁决争议，最高法院可以作出主任根据本法可以作出的任何命令。
- (5) 《仲裁法》不适用于争议解决程序。

开始程序

- 59** (1) [已于2006年3月35日废止。]
- (2) 申请争议解决必须
 - (一个) 必须采用适用的批准形式，
 - (b) 包括争议解决程序所涉争议的全部详情，以及
 - (c) 须缴纳规定中规定的费用。
 - (3) 除第 (6) 款所述的申请外，提出争议解决申请的人必须在提出申请后 3 天内，或在主管机关指定的其他期限内，将申请副本送交另一方。
 - (4) 如果主任认为.....，则可以免除或减少费用。
 - (一个) 申请人无力支付费用，或
 - (b) 情况并不允许收取这笔费用。
 - (5) 如果.....，主任可以拒绝接受争议解决申请。
 - (一个) 主任认为，该申请并未披露任何可根据本部分予以裁决的争议。
 - (b) 申请人拖欠政府根据本法应缴纳的费用或行政罚款，或
 - (c) 该申请不符合第 (2) 款的规定。
 - (6) 居住在酒店式公寓房间的个人可以向纠纷解决机构提出申请，无需通知任何其他方，请求颁布临时命令，使本法适用于该居住场所。

争议解决申请的最后期限为[日期]。

- 60** (1) 如果本法没有规定提出争议解决申请的期限，则必须在该事项相关的租赁关系终止或转让之日起 2 年内提出。
- (2) 尽管有《时效法》的规定，但如果未在 2 年期限内提出争议解决申请，则根据本法或租赁协议就租赁事宜提出的索赔，除第 (3) 款另有规定外，在所有方面均不成立。
 - (3) 如果房东或租户在本法规定的适用时效期限内提出争议解决申请，则争议的另一方可以在适用时效期限届满后，但在第一次申请的争议解决程序结束前，就同一当事人之间的另一争议提出争议解决申请。

争议解决程序通知

- 61** (1) 本节适用于争议解决申请。
- (一个) 已妥善完成

- (b) 被导演接受, 并且
 - (c) 不依据第 62 (4) 条[董事关于争议解决程序的权力]予以驳回。
- (2) 如果本条适用, 则主任
- (一个) 必须按照相关规定, 确定采用何种争议解决程序来解决争议, 并且
 - (b) 必须向提出申请的人发出争议解决程序通知。
 - (我) 表明已启动解决争议的争议解决程序, 并且
 - (二) 列明根据第 (a) 款确定的任何争议解决程序的详情。

董事在争议解决程序方面的权限

- 62 (1) 根据第58条的规定, 主任有权根据本部分作出决议。
- (一个) 主任已接受争议解决申请的争议, 以及
 - (b) 根据本法或租赁协议, 与该争议有关的任何事项。
- (2) 主任可以作出根据本法作出决定或命令所必需的或附带的任何事实或法律认定。
- (3) 主管机关可以作出任何必要的命令, 以落实本法规定的权利、义务和禁止事项, 包括命令房东或租户遵守本法、规章或租赁协议, 以及命令本法适用。
- (4) 如果....., 主任可以驳回全部或部分争议解决申请。
- (一个) 该申请或其中一部分没有任何合理理由。
 - (b) 该申请或部分内容未披露可根据本部分裁决的争议, 或者
 - (c) 该申请或其中一部分属于无理取闹或滥用争议解决程序。
- (5) [已于2006年3月35日废止。]

解决争端的机会

- 63 (1) 主任可以协助双方当事人, 或者给双方当事人一个机会来解决他们的纠纷。
- (2) [已于2023年4月47日81日废止。]

争议解决程序一般

- 64 (1) [已于2006年3月35日废止。]
- (2) 主任必须根据所采纳的证据所揭示的案件事实作出每一项决定或命令, 不受本部分其他决定的约束。
- (3) 根据议事规则, 主任可以
- (一个) 处理出现的任何程序性问题,
 - (b) 作出临时性或过渡性命令, 以及
 - (c) 修改争议解决申请或允许修改争议解决申请。
- (4) 如果主管认为, 房东的另一租户 (该租户也是争议解决程序的当事人) 将或可能受到争议解决结果的重大影响, 则主管可以
- (一个) 命令将诉讼程序通知另一租户, 并且

- (b) 给予其他租户参与诉讼程序的机会。
- (5) 如果主管认为房东存在不当行为，则主管可以命令向房东发出争议解决程序的通知，并给予房东在争议解决程序中陈述意见的机会。
 - (一个) 是房东，而租户是该纠纷解决程序的当事方。
 - (b) 未收到第 59 (3) 条规定的该争议解决程序的通知，并且
 - (c) 将会或很可能受到争议解决的实质性影响。

促进和解过程

- 64.1** (1) 如果相关规定要求，争议解决申请的各方必须参加调解程序。
- (2) 在调解过程中，如果主任收到信息，主任可以根据本部分规定，在无需根据本章规定进行任何进一步争议解决程序的情况下，解决一项或多项争议问题或索赔。
 - (一个) 双方同意由主管直接解决该问题或索赔，或
 - (b) 一方不参与调解程序。
- (3) 尽管有第 (1) 款的规定，但在调解程序开始之前或进行期间，主管机关可以要求将争议提交本章规定的听证会。
 - (一个) 如果主任认为双方不太可能通过协议解决争议，或者
 - (b) 在议事规则规定的任何情况下。

如果双方通过协议解决争议，则作出裁决或命令。

- 64.2** 如果双方通过协议解决争议，无论是否在争议解决程序中，主管机关均可根据本部分规定，以决定或命令的形式记录该协议。

董事指令：违反法案、法规或租赁协议

- 65** (1) 在*不限制第 62 (3) 条[主管机关关于争议解决程序的权力]*规定的一般权力的情况下，如果主管机关认定房东或租户未遵守本法、规章或租赁协议，主管机关可以作出下列任何命令：
- (一个) 租户必须向主管支付租金，主管必须将租金代为保管或按照主管的指示支付，用于支付遵守本法、规章或租赁协议中有关维护、修理、服务或设施的费用；
 - (b) 租户必须从租金中扣除一定金额，用于支付维护、修理、服务或设施的费用，具体费用由主管人员决定；
 - (c) 租户支付给房东的任何款项都必须是
 - (我) 偿还给租户
 - (二) 从租金中扣除，或
 - (三) 视为租户向房东支付的除租金以外的其他债务；
 - (d) 租户或房东之间任何一方所欠的款项都必须偿还；
 - (和) 房东违反本法或租赁协议扣押或收到的个人财产必须归还；
 - (f) 过去或未来的租金必须减少与租赁协议价值减少幅度相当的金额；

- (g) 如果房东无理拒绝同意，则租赁协议可以转让，或者租赁单元可以转租，这违反了第 34 (2) 条 *[转让和转租]* 的规定。
- (2) 根据相关规定，主管机关必须从第 (1) 款 (a) 项所述的信托中收回执行该款所述命令所产生的费用。
- (3) 当第 (1) 款 (a) 项所述命令的目的已实现时，主管人员必须按照规章规定，向房东支付信托中剩余的任何租金，以及根据规章规定应支付的利息。

导演指示：更改时间限制

- 66** (1) 除第 59 (3) 条 *[开始诉讼]* 或第 81 (4) 条 *[对复审申请作出决定]* 另有规定外，主任仅在特殊情况下可以延长本法规定的时限。
- (2) 尽管有第 (1) 款的规定，但主管机关仅在下列情形之一中，方可延长第 46 (4) (a) 条 *[房东通知：未支付租金]* 规定的租户支付逾期租金的期限：
- (一个) 房东同意延期；
 - (b) 租户扣除了未付金额，因为租户认为扣除该金额是允许的，用于紧急维修或根据主管的命令。
- (3) 主管人员不得将申请争议解决以对终止租赁通知提出异议的期限延长至通知生效日期之后。

董事指令：赔偿损失或损害

- 67** 在不限第 62 (3) 条 *[主管机关关于争议解决程序的权力]* 规定的一般权力的情况下，如果因一方不遵守本法、规章或租赁协议而造成损害或损失，主管机关可以确定赔偿金额，并命令该方向另一方支付赔偿。

董事指令：终止租赁通知

- 68** (1) 如果终止租赁通知不符合第 52 条 *[终止租赁通知的形式和内容]* 的规定，主管机关如认为该通知符合规定，可以对其进行修改。
- (一个) 收到通知的人知道或应该知道通知中遗漏的信息，并且
 - (b) 在这种情况下，修改通知是合理的。
- (2) 在不限第 62(3) 条 **【主任关于争议解决程序的权力】** 的前提下，主任可以根据本法，
- (一个) 命令将租赁关系终止日期改为租赁终止通知上所示的生效日期以外的日期，或者
 - (b) 撤销或修改根据本法发出的不符合本法规定的通知。

董事指令：租金上涨

- 69** 如果主管机关认为符合第 43(3) 条 *[租金涨幅]* 规定的情形，则主管机关可以命令允许房东将租金提高一定金额。
- (一个) 大于根据第 43(1)(a) 条规定计算的金额，并且
 - (b) 不超过本节所依据的规章所授权的最高租金涨幅。

主管命令：房东有权进入出租单元

- 70** (1) 主管机关可下令暂停或限制房东根据第 29 条进入出租单元的权利 *[房东进入出租单元的权利受到限制]*。
- (2) 如果主管机关认为房东可能以未经第29条授权的方式进入出租单元，则主管机关可以下令禁止房东进入。
- (一个) 授权租户更换锁具、钥匙或其他进入租赁单元的方式，以及
- (b) 禁止房东更换这些锁或获取钥匙，或以其他方式进入出租单元。

主任指示：档案的交付和服务

- 71** (1) 主任可以命令按照该命令的规定，通过替代送达方式送达通知、命令、程序或其他记录。
- (2) 除第 (1) 款规定的权力外，主任还可以作出下列任何命令：
- (一个) *尽管有第 88 条（一般而言如何提供或送达记录）和第 89 条（某些记录的特殊规则）的规定，但记录必须以主任认为必要的方式送达；*
- (b) 记录已按主管机关指定的日期充分送达，以符合本法规定；
- (c) 未按照第 88 条或第 89 条送达的记录，就本法而言，已充分送达或送达。

董事指令：费用和货币指令

- 72** (1) 主管可以命令争议解决程序的一方当事人向另一方当事人或主管支付或退还根据第 59 (2) (c) 条 *[启动程序]* 或第 79 (3) (b) 条 *[申请审查主管决定]* 规定的费用。
- (2) 如果主管机关命令争议解决程序中的一方向另一方支付任何款项，包括根据第 (1) 款支付的款项，则该款项可以扣除。
- (一个) 如果是房东向租户支付款项，则从应付给房东的任何租金中扣除，并且
- (b) 如果是租户向房东支付款项，则从租户应得的任何押金或宠物损坏押金中扣除。

主管可能要求共同解决争议。

- 73** (1) 如果就同一房东的相关纠纷，有 2 起或多起纠纷解决申请获得受理，主管机关可要求在同一纠纷解决程序中解决这些纠纷。
- (2) 如果同一房东和租客之间的纠纷有两起或两起以上争议解决申请被接受，主管机关可以要求在同一争议解决程序中解决这些纠纷。

如何进行争议解决程序

- 74** (1) 根据相关规定和程序规则，主管人员可以按照其认为适当的方式，根据本章规定进行争议解决程序。
- (2) 主任可以进行争议解决程序。
- (一个) 亲自，
- (b) 用文字表达，
- (c) 通过任何音频方式

- (c.1) 通过任何视频或其他电子通讯方式,
 - (c.2) 通过法规规定的任何方式, 或
 - (d) 以第 (a) 至 (c.2) 款所述方法的任何组合方式。
- (2.1) 第 (2) 款所述的任何方法均无需允许争议的所有当事方同时参与争议解决程序。
- (3) 主任可根据本法规定主持宣誓。
- (4) 争议解决程序中的一方当事人可以由代理人或律师代表。

证据规则不适用

75 主任可以采纳任何口头或书面证词, 或任何记录或物品作为证据, 无论其是否符合证据法规定。主任认为该等证词、记录或物品具有法律效力。

- (一个) 必要且适当, 并且
- (b) 与争议解决程序相关。

主任可能要求相关人员到场并提供记录

76 (1) 经一方当事人请求或主任主动提出, 主任可以发出传票, 要求某人到场。

- (一个) 出席本条例规定的听证会并提供证据, 或
 - (b) 向主管提交与争议事项有关的记录或其他任何资料。
- (2) 根据第 (1) 款要求发出传票的一方, 必须按照程序规则向证人提供出庭费。
- (3) 如果根据第 (1) 款被传唤并送达传票的人不遵守传票, 则该人可向最高法院申请, 因藐视法庭而被处以监禁, 如同违反最高法院的判决或命令一样。

导演的决定

77 (1) 主任根据本部分作出的决定必须

- (a) 和 (b) [已于2023年4月47日废止。]
 - (c) 包括作出该决定的理由; 或者, 如果是根据第 64.2 条 (*当事人通过协议解决争议的决定或命令*) 作出的决定, 则包括根据该条达成的协议的详情;
 - (d) 应及时给予, 无论如何不得超过诉讼结束后30天。
- (2) 如果在第 (1) 款 (d) 项规定的 30 天期限之后作出决定, 则主管机关在争议解决程序中不会丧失权力, 也不会影响决定的有效性。
- (2.1) 除第 (2.2) 款另有规定外, 主任的决定可以口头或书面作出。
- (2.2) 董事的决定必须以书面形式作出, 并由董事签名并注明日期。
- (一个) 如果该决定是根据第 64.2 条作出的协议记录, 或者
 - (b) 在规定的情况下。
- (3) 除本部分另有规定外, 主任根据本部分作出的决定或命令对双方具有最终约束力。

对决定或命令的更正或澄清

78 (1) 除第 (2) 款另有规定外, 主任可以不经听证,

- (一个) 更正主任决定或命令中的拼写错误、语法错误、算术错误或其他类似错误。
 - (b) 澄清决定或命令，并
 - (c) 处理决定或命令中明显的错误或无意的遗漏。
- (1.1) 主任可以采取第 (1) 款所述的步骤。
- (一个) 导演自行决定，或者
 - (b) 应一方当事人的请求，该请求 (第 (1) 款 (b) 和 (c) 项) 必须在收到决定或命令后 15 天内提出。
- (2) 第 (1.1) 款 (b) 项所述的请求无需通知另一方即可提出，但主管机关可以命令向另一方发出通知。
- (2.1) 如果对一项决定或命令的理由以多种形式给出，并且在不同的日期收到，则第 (1.1) 款 (b) 项规定的 15 天期限从适用的最新日期开始计算。
- (3) 除非董事认为在所有情况下这样做是公正合理的，否则董事不得依据本条规定采取行动。

第一部分 1.1

重新编号

78.1 [2017年18月38日重新编号为5.1。]

第二部分——对决定和命令的审查

对董事决定或命令的审查

- 79** (1) 争议解决程序中的一方可以向主管申请复核主管的决定或命令。
- (1.1) 主任可以主动审查主任的决定或命令。
- (2) 董事的决定或命令只能基于下列一项或多项理由进行复核：
- (一个) 一方当事人因无法预料且超出其控制范围的情况而无法出席原审或原审的部分庭审；
 - (b) 一方当事人有新的、相关的证据，该证据在原审时无法获得，并且对判决有实质性影响；
 - (b.1) 一方当事人由于无法预料且超出其控制范围的情况，在适用期限届满后但在原争议解决程序开始前提交了实质性证据，而该证据在原争议解决程序中并未提交给主管；
 - (b.2) 为主任执行行政任务的人员犯了一个程序错误，该错误对最初的争议解决程序的结果产生了实质性影响；
 - (b.3) 出现技术性违规或错误，对原争议解决程序的结果产生了实质性影响；
 - (c) 一方有证据表明，董事的决定或命令是通过欺诈手段获得的；
 - (d) 在最初的争议解决程序中，主管人员没有对主管人员必须裁决的问题作出裁决；
- (和) 在最初的争议解决程序中，主管人员决定了一个主管人员无权决定的问题。

- (2.1) 就第 (2) 款而言，如果当事人进行不止一次争议解决程序，则该款中提及的“原争议解决程序”应理解为指导致主管人员作出决定或命令的争议解决程序，而该决定或命令正是申请复审的对象。
- (3) 对主任的决定或命令提出复核申请。
- (一个) 必须按照主任批准的形式和方式制作。
 - (b) 必须缴纳规定中规定的费用。
 - (c) 必须附上复审理由的全部详情以及申请人拟依赖的证据，并且
 - (d) 无需通知任何其他方即可作出决定。
- (4) 如果主任认为……，则可以免除或减少费用。
- (一个) 申请人无力支付费用，或
 - (b) 情况并不允许收取这笔费用。
- (5) 如果申请不符合第 (3) 款的规定，主任可以拒绝接受对主任的决定或命令进行复核的申请。
- (6) [已于2006年3月35日97日废止。]
- (7) 争议解决程序中的一方当事人只能就该程序根据本条提出一次申请。

申请复审的时限

- 80** (1) 任何一方必须在下列适用期限内，对主管机关的决定或命令提出复审申请：
- (一个) 如果决定或命令与以下事项相关，则应在当事人收到决定或命令副本后 2 天内提出：
 - (我) 房东违反第 34 (2) 条 **【转让和分租】** 的规定，无理拒绝同意 转让或分租，
 - (二) 根据第 46 条发出的终止租赁通知 *[房东通知：未支付租金]*，或
 - (三) 根据第 54 条 *[租户占有令]*、第 55 条 *[房东占有令]*、第 56 条 *[提前终止租赁令的申请]* 或第 56.1 条 *[占有令：租赁受阻]* 发出的占有令；
 - (b) 如果决定或命令与以下事项相关，则应在当事人收到决定或命令副本后 5 天内提出：
 - (我) 根据第 32 条 *[维修和维护义务]* 进行的维修或维护，
 - (二) 根据第 27 条 *规定终止或限制服务或设施*，或
 - (三) 除第 46 条规定外，终止租赁协议的通知 *[房东通知：未支付租金]*；
 - (c) 对于第 (a) 款或第 (b) 款未提及的事项，当事人可在收到决定或命令副本后 15 天内提出申请。
- (2) 如果根据第 (1) 款适用多个期限，则必须在适用的最短期限内提出申请。
- (3) 如果对一项决定或命令的理由以多种形式给出，并且在不同的日期收到，则第 (1) 款规定的相关期间从最早适用的日期开始。

关于复审申请的决定

81 (1) 在对主任的决定或命令提出复核申请后的任何时候，主任可以基于以下一个或多个理由驳回或拒绝考虑该申请：

(一个) 申请中提出的问题可以通过第 78 条（决定或命令的更正或澄清）的规定，以更正、澄清或其他方式处理；

(b) 应用程序

(我) 未提供提交审查问题的全部细节，也未提供申请人打算依赖的证据的全部细节。

(二) 未披露足够的证据证明存在审查理由。

(三) 即使申请中提交的内容被接受，也没有披露任何理由可以撤销或变更主任的决定或命令；

(四) 属于无理取闹或滥用程序；

(c) 申请人未能认真推进申请，或者不遵守审查过程中作出的命令。

(2) 根据第 (1) 款作出的决定可以仅依据申请人的书面陈述。

(3) 主管机关可以命令暂停执行已被要求复核的决定或命令，无论是否附加条件，直至复核完成并向各方作出决定为止。

(4) 申请人必须在收到进行复审的决定后 3 天内，或在主管机关指定的其他期限内，向对方提供该决定的副本以及任何执行该决定的命令。

对董事决定或命令的审查

82 (1) 除非主任驳回或拒绝考虑根据第 81 条提出的复审申请，否则主任必须复审该决定或命令。

(2) 主任可以进行审查

(一个) 仅依据原争议解决程序的记录以及双方当事人提交的书面材料（如有），

(b) 通过重新召开原争议解决程序，或

(c) 通过启动新的争议解决程序。

(3) 审查之后，主管可以确认、更改或撤销原决定或命令。

已废除

83 [已于2006年3月35日第102条废止。]

第三部分——执行局长命令

董事的命令可以提交最高法院备案。

84 (1) 主任的决定或命令可以提交最高法院备案，并可作为最高法院的判决或命令强制执行。

(一个) 对主任的决定或命令的复核已经完成。

(我) 拒绝或解雇，或

(二) 结束，或

(b) 申请复审的期限已过。

- (2) (1) 款适用于任何决定或命令是临时的、暂时的还是最终的。

董事专属管辖权

84.1 (1) 主任拥有专属管辖权，可以调查、审理和裁决所有出现或需要裁决的事实、法律和自由裁量权问题，并作出任何允许作出的命令，具体如下：

- (一个) 争议解决程序；
 - (a.1) 根据第 4 部分第 1.1 条作出的决定；
 - (b) 根据本部分第2节进行的审查；
 - (c) 根据第 5.1 部分进行的程序。

- (2) 董事就其拥有专属管辖权的事项作出的决定或命令是最终的、具有约束力的，任何法院均不得质疑或审查。

某些董事命令可向省法院提交。

85 (1) 本节适用于主任作出的决定或命令，如果

- (一个) 该决定或命令涉及经济赔偿或返还个人财产，并且
 - (b) 根据裁决或命令需要支付的金额（不包括利息和费用）或个人财产的价值在《[小额索赔法](#)》规定的索赔金额限额之内。

- (2) 第 (1) 款所述的决定或命令可以提交省法院备案，并可作为该法院的判决或命令强制执行。

- (一个) 对主任的决定或命令的复核已经完成。
 - (我) 拒绝或解雇，或
 - (二) 结束，或
- (b) 申请复审的期限已过。

第四组

已废除

86 [已于2006年3月35日第107号法令废止。]

已废除

86.1-86.3 [已于2006年3月35日第107号法令废止。]

已废除

87 [已于2006年3月35日第107号法令废止。]

第 5.1 部分——行政处罚

调查和行政处罚

87.01 (1) 主任可以制定并公布本部分项下程序的规则。

- (2) 主管机关不得将根据第 87.1 条[调查]对某一事项进行调查的职能和根据第 87.3 条[行政处罚]对该事项施加处罚的权力同时指定或委托给同一人。
- (3) 主管机关可以针对不同类型或类别的问题、情况或记录制定不同的规则。
- (4) 主任可以公布或以其他方式向公众提供以下内容：
 - (一个) 根据本部分作出的通知、决定、命令或协议，或其摘要；
 - (b) 罚款支付状态。

调查

87.1 无论主任是否已接受与该事项相关的争议解决申请，主任均可进行调查以确保遵守本法和相关规定。

唱片制作

- 87.2** (1) 局长可以要求某人在合理的时间内向局长提供其所持有或控制的与调查有关的所有记录。
- (2) 根据第 (1) 款规定有义务提供记录的人必须遵守该义务。

行政处罚

87.3 (1) 根据相关规定，如果主管机关基于可能性权衡原则确信某人存在违法行为，则主管机关可以责令该人支付罚款。

- (一个) 违反了本法或相关法规的规定，
 - (b) 未能遵守主任的决定或命令，或主任要求提供记录的要求，或
 - (c) 在争议解决程序或调查中提供虚假或误导性信息。
- (2) 在主管机关对某人施加行政处罚之前，主管机关必须.....
 - (一个) 给对方一个表达意见的机会，
 - (b) 请考虑以下所有因素：
 - (我) 该人之前曾因类似性质的违规行为受到执法行动；
 - (二) 违规行为的严重性和规模；
 - (三) 违规行为对他人造成的损害程度；
 - (四) 无论违规行为是重复的还是持续的；
 - (在) 违规行为是否为故意行为；
 - (我们) 该人因违法行为而获得的任何经济利益；
 - (七) 该人为纠正违规行为所做的努力。
- (3) 根据本条规定处以的罚款，必须在规定的时间内缴纳。
- (4) 主管机关不依据第 (1) 款强制执行处罚，而是根据相关规定，与原本应承担处罚责任的人达成协议。
- (5) 根据第 (4) 款达成的协议，可以按照规章规定，在主管认为必要或可取的条款和条件下，减少或取消罚款。

- (6) 根据第 (4) 款达成的协议必须规定履行条款和条件的时间, 如果该人未在规定的日期前履行这些条款和条件, 则根据第 (1) 款作出的处罚应在违约之日到期并支付。
- (7) 董事根据第 (4) 款是否订立协议的决定, 以及该协议的条款和条件, 均不得作为争议解决申请的对象。
- (8) 如果公司违反本法或相关法规, 或未能遵守第 (1) 款所述的决定或命令, 则即使公司根据本条规定承担或支付了罚款, 授权、允许或默许该违反或不遵守行为的公司的雇员、高级职员、董事或代理人也应根据本条规定承担责任。

罚款金额

- 87.4** (1) 根据第 87.3 (1) 条规定处以的罚款不得超过 5000 美元。
- (2) 如果第 87.3 条所述的违规或违约行为持续超过一天, 或持续超过一天, 则可对违规或违约行为持续的每一天处以单独的罚款, 每笔罚款不得超过本条第 (1) 款规定的最高限额。

行政处罚通知

87.5 如果主管机关对某人处以行政处罚, 主管机关必须向该人发出通知, 详细说明以下各项内容:

- (一个) 与处罚相关的违规行为、失职行为或虚假、误导性信息;
- (b) 罚款金额;
- (c) 罚款缴纳截止日期;
- (d) 该人有权要求主管重新考虑施加处罚的决定。

导演的决定

- 87.6** (1) 主任根据本部分作出的决定必须
- (一个) 务必以书面形式记录。
 - (b) 须由导演签字并注明日期, 且
 - (c) 请说明做出该决定的理由。
- (2) 除本部分另有规定外, 主任根据本部分作出的决定或命令对受该决定或命令约束的人具有最终约束力。

对决定或命令的更正或澄清

- 87.7** (1) 主任可以, 无论是否举行听证会,
- (一个) 更正主任决定或命令中的拼写错误、语法错误、算术错误或其他类似错误。
 - (b) 澄清决定或命令, 并
 - (c) 处理决定或命令中明显的错误或无意的遗漏。
- (2) 主任可以采取第 (1) 款所述的步骤。
- (一个) 导演自行决定, 或者

- (b) 应受该决定或命令约束的人的请求，该请求（第(1)款(b)和(c)项）必须在收到该决定或命令后 15 天内提出。
- (3) 除非董事认为在所有情况下这样做是公正合理的，否则董事不得依据本条规定采取行动。

行政处罚复核

- 87.8** (1) 根据第 87.5 条收到通知的人可以向主管机关申请审查通知中列明的事项。
- (2) 主任可自行决定审查通知中列明的事项。
 - (3) 除第(4)款另有规定外，第 5 部分第 2 节[决定和命令的审查]适用于本节规定的审查。
 - (4) 就本条而言，第 79(2) 条应解释为规定，主任的决定或命令只能基于下列一项或多项理由进行审查：
 - (一个) 由于无法预料且超出本人控制范围的情况，该人无法被听见；
 - (b) 该人掌握了主管机关作出行政处罚决定之前所没有的新的、相关的证据，并且该证据对作出行政处罚决定产生了实质性影响；
 - (c) 为主任执行行政任务的人员犯了程序错误，对行政处罚的决定或行政处罚的金额产生了实质性影响；
 - (d) 出现技术违规或错误，对行政处罚的决定或行政处罚的金额产生了实质性影响；
 - (和) 主任没有就其应予决定的问题作出决定。

行政处罚的追缴

- 87.9** (1) 根据本部分规定施加的行政处罚是政府应收的债务。
- (2) 如果某人未按第 87.5 条通知要求缴纳行政罚款，且根据第 87.8 条请求复审的时间已过，则主管机关可向最高法院或省法院提交证明书，该证明书一经提交，即具有与提交法院的判决相同的效力，并可据此进行所有诉讼程序。
 - (3) 根据第(2)款出具的证明书必须采用批准的形式，由主任签署并列明。
 - (一个) 应承担处罚责任的人的姓名，
 - (b) 处罚所依据的违规行为、失职行为或虚假或误导性信息，以及
 - (c) 罚款金额。

第六部分——一般事项

第一部分——如何提供或保存记录

如何提供或保存记录

- 88** 除第 89 条（某些记录的特殊规定）所指的记录外，根据本法规定必须或允许向某人提供或送达的所有记录，必须以下列方式之一提供或送达：

- (一个) 给对方留下一份副本；

- (b) 如果此人是房东，则将副本留给房东的代理人；
- (c) 将副本以普通邮件或挂号邮件寄送至该人居住的地址，或者，如果该人是房东，则寄送至该人作为房东开展业务的地址；
- (d) 如果该人是租户，则通过普通邮件或挂号邮件将副本寄送到租户提供的转寄地址；
- (和) 将副本留在当事人住所，交给一位显然与当事人同住的成年人；
- (f) 将副本放入该人居住地址的邮箱或信箱中；或者，如果该人是房东，则放入该人作为房东开展业务的地址的邮箱或信箱中；
- (g) 将副本张贴在居住地址的门上或其他显眼位置；或者，如果该人是房东，则张贴在其作为房东开展业务的地址上；
- (h) 将副本发送至被送达人提供的送达地址的传真号码；
- (我) [已于2023年4月97日废止。]
- (j) 按照规章规定的其他任何方式送达。

某些记录的特殊规则

- 89** (1) 根据第 5 部分第 2 节规定，当一方需要向另一方送达争议解决申请或主管机关作出的复审决定时，该申请或决定必须以下列方式之一送达：
- (一个) 给对方留下一份副本；
 - (b) 如果此人是房东，则将副本留给房东的代理人；
 - (c) 将副本以挂号信方式寄送至该人居住的地址，或者，如果该人是房东，则寄送至该人从事房东业务的地址；
 - (d) 如果此人是租户，则通过挂号信将副本寄送至租户提供的转寄地址；
 - (和) [已于2023年4月98日废止。]
 - (f) 按照规章规定的其他任何方式送达。
- (2) 房东根据第 55 条 *(房东收回房屋令)*、第 56 条 *(提前终止租赁的申请令)* 或第 56.1 条 *(收回房屋令：租赁受阻)* 提出的申请，必须以下列方式之一送达租户：
- (一个) 给租户留一份副本；
 - (b) 将副本以挂号信方式寄送至租户居住地址；
 - (c) 将副本留在租户住所，交给一位显然与租户同住的成年人；
 - (d) 将副本张贴在租户居住地址的门上或其他显眼位置；
 - (和) [已于2023年4月98日废止。]
 - (f) 按照规章规定的其他任何方式送达。
- (3) 根据第 87.5 条 *(行政处罚通知)* 发出的通知必须以下列方式之一发出：
- (一个) 将副本留给当事人或其代理人；
 - (b) 如果此人是租户，则通过挂号信将副本寄送至租户提供的转寄地址；

- (c) 如果此人是租户、房东或其他任何人，则通过挂号信将副本发送至以下地址：
 - (我) 该人居住或开展业务的地点，或
 - (二) 该人的代理人继续开展业务；
- (d) 如规章允许，则按第 88 条规定的方式（一般而言，如何提供或送达记录）送达；
- (和) 通过法规规定的其他方式。

记录何时被认为已收到

90 根据第 88 条（一般而言如何提供或送达记录）或第 89 条（某些记录的特殊规则）提供或送达的记录，除非更早收到，否则视为已按以下方式收到：

- (一个) 如以邮寄方式送达，则于邮寄后第五日送达；
- (b) 如以传真方式送达，则于传真送达后第三日送达；
- (c) 如果将记录副本附在门上或其他地方，则在附上后的第三天送达；
- (d) 如果将记录副本留在邮箱或信箱中，则在留下后的第三天送达。

第二部分——其他法律的适用

普通法适用

91 除本法另有规定外，不列颠哥伦比亚省适用有关房东和房客和普通法。

《合同受挫法》

92 《[合同受挫法](#)》和合同受挫原则适用于租赁协议。

土地转让或让与时，债务也随之转移。

93 根据本法，房东对保证金或宠物损坏保证金的义务与土地或产权归还关系一致。

影响租户的法庭诉讼

94 尽管有其他规定，但在涉及止赎、遗产或婚姻纠纷或其他影响租赁单元占有的诉讼程序中，法院的任何命令均不得对租赁单元的租户强制执行，除非该租户是诉讼程序的当事人。

第二部分 2.1

重新编号

94.1 [2017年18月43日重新编号为87.3。]

已废除

94.11 [已于2017年18月44日废止。]

重新编号

94.2 [2017年18月45日重新编号为87.4。]

重新编号

94.21 [2017年18月46日重新编号为87.5。]

重新编号

94.3 [2017年18月47日重新编号为87.8。]

重新编号

94.31 [2017年18月48日重新编号为87.9。]

第三部分——违法行为、处罚和规章

违法行为及处罚

95 (1) 任何人违反下列任何规定，即属犯罪，经定罪可处以不超过5000美元的罚款：

- (一个) 第 13 条第 (1)、(2) 或 (3) 款[租赁协议的要求]；
 - (a.1) 第 15 条 [无申请费或手续费]；
 - (b) 第 19 条 (1) [存款金额限制]；
 - (c) 第 20 条 (a) ·(b) ·(c) ·(d) 或 (e) 款[房东关于押金的禁令]；
 - (c.1) 第 22.1 条[限制根据居住人数改变租金]；
 - (d) 第 26 条 (3) 款 [扣押或妨碍租户进入其财产]；
- (和) 第 27 条 (1) [终止或限制服务或设施]；
- (f) 第 29 条 [房东进入出租单元的权利受到限制]；
- (g) 第 30 条第 (1) 款或第 (2) 款[租户的访问权受到保护]；
- (h) 第 31 条第 (1) 款或第 (1.1) 款[禁止更改锁具]；
- (我) 第 34 条 (3) 款 [转让和分租]；
- (j) 第 38 条 (1) 款 [退还保证金和宠物损坏保证金]；
- (k) 第 42 条第 (1) 款或第 (2) 款[租金上涨的时间和通知]；
- (l) 第 43 条 (1) 款 [租金增加额]；
- (l.1) 第 44.1 条[房东禁止终止租赁关系的规定]；
- (l.2) 第 53.1 条第 (1) 款或第 (3) 款[生成终止某些租赁关系的通知]；
- (m) 第 57 (2) 条 [如果租户在租赁期满后不搬走会发生什么]。

(2) 胁迫、威胁、恐吓或骚扰租户或房东的人

- (一个) 为了阻止租户或房东根据本法提出申请，或者
- (b) 因寻求或获得本法规定的救济而进行报复

触犯法律，经定罪可处以不超过 5000 美元的罚款。

(3) 任何人违反或不遵守主任作出的决定或命令，即属犯罪，一经定罪，可处以不超过 5000 美元的罚款。

- (4) 根据本法进行的诉讼程序中，任何人提供虚假或误导性信息即属犯罪，一经定罪，可处以不超过 5000 美元的罚款。
- (5) 租户或经租户允许进入住宅物业的人，故意、鲁莽或疏忽地对住宅物业造成损害，即属犯罪，一经定罪，可处以不超过 5000 美元的罚款。
- (6) 如果根据本法被判犯有罪行的人没有遵守或违反本法，法院除了处以罚款外，还可以命令该人遵守本法或停止违反本法。
- (7) 《[犯罪法](#)》第5条不适用于本法或相关条例。

追究犯罪责任的时效期限

- 96 (1) 根据本法提起的诉讼，不得在主管机关首次知悉诉讼所依据的事实之日起超过 2 年后提起。
- (2) 一份据称由主任签发的记录，证明主任知悉信息所依据的事实日期。
- (一个) 即使无法证明证书上签字人的签名或官方身份，该证书也可被采纳。
 - (b) 除非有相反的证据，否则即为已认证事实的证明。

已废除

96.1 [已于2017年18月49日废止。]

制定规章的权力

- 97 (1) 总督会同行政会议可制定《[释义法](#)》第 41 条所指的规章。
- (2) 在不限第 (1) 款规定的前提下，总督会同行政会议可制定如下规章：
- (一个) 豁免租赁协议、出租单元或住宅物业遵守本法全部或部分规定；
 - (a.1) 规定房东可以在固定期限租赁协议中加入租户在租赁期满时搬离租赁单元的要求的情况；
 - (a.2) 规定第 (a.1) 款规定的情况必须满足的最短期限；
 - (b) 规定保证金和宠物损坏保证金的利率；
 - (c) 尊重租赁协议，包括规定
 - (我) 每份租赁协议中必须包含的标准条款，以及
 - (二) 租赁协议的正式要求；
 - (d) 尊重房东和租户的权利和义务，但不得与本法相抵触，并规定这些权利和义务必须是租赁协议的条款；
 - (d.1) 关于第 45.2 (1) 条[[资格确认](#)]所指声明，包括
 - (我) 规定哪些类别的人员有权发表声明，
 - (二) 对特定类别人员发表声明的权限设定限制和条件，
 - (三) 规定向租户、房东或两者提供声明的方式，以及
 - (四) 但前提是，声明只有在预定使用期限前作出，方可用于该条规定的目的；
 - (d.2) 就第 45.2 (1) (b) 条而言，关于评估；

- (d.3) 关于评估相关记录的制作和保存；
- (和) 对违反法规的行为规定处罚，但处罚不得超过第 95 条 *[违法行为和处罚]* 中规定的最高处罚；
- (f) 处方
 - (我) 房东在哪些情况下可以认为租户遗弃了个人财产？
 - (二) 房东可以如何处置租户遗弃的个人财产，以及
 - (三) 如何解决对该财产的相互冲突的权利主张；
- (g) 处方
 - (我) 指购买被遗弃个人财产的买方获得可转让所有权且无任何产权负担的情况。
 - (二) 如何处理处置该房产所得款项，以及
 - (三) 对房东就该房产施加注意义务；
- (h) 就第 23 条 **【租赁开始时的房屋状况检查】** 和第 35 条 **【租赁结束时的房屋状况检查】** 所要求的检查，规定如下：
 - (我) 检查过程中应遵循的程序；
 - (二) 状况检查报告的形式、内容、填写要求及其作为证据的用途；
 - (三) 安排检查时间并通知租户；
 - (四) 向租户提供房屋状况检查报告时应遵循的程序；
- (我) 对本法中使用的但未定义的词语或短语进行定义；
- (i.1) 尊重争议解决程序和流程，包括
 - (我) 尊重可用于解决争议的各种争议解决程序类型，
 - (二) 要求采用不同的争议解决程序来解决不同类型或级别的争议，以及
 - (三) 就第 74 (2) (c.2) 条 *[争议解决程序如何进行]* 而言，关于进行争议解决程序的其他沟通方式；
- (j) 关于与第 5 部分第 2 节规定的审查有关的事项；
- (k) 尊重房东可以或不可以向租户收取的可退还费用和不可退还费用，并限制可以收取的费用金额；
- (l) 规定根据本法所进行的任何工作或提供的任何服务的费用；
- (m) 关于根据第 65 (1) (a) 条 *[董事命令：违反法案、法规或租赁协议]* 收取的信托基金的返还，包括规定必须支付信托基金利息的情况以及如何计算该利息；
- (n) 规定第 43 (1) (a) 条规定的租金上涨计算方法 *[租金上涨金额]*；
- (n.1) **【未生效】**
- (注2) 规定时间段以达到以下目的：
 - (我) 第 49 (2) 条 *[房东通知：房东对房产的使用]* 中所述的通知期限，以及
 - (二) 第 49 (8) 节所述的争议期间；

(n.3) 至 (n.6) **【未生效】**

(注7) 关于第 4 部分第 1.1 条 **【终止某些租赁关系的程序】** 的规定，包括规定以下内容：

(我) 必须使用已生成通知的条款；

(二) 至 (七) **【未生效】**

(这) 关于根据第 69 条 (主任命令：租金上涨) 批准的租金上涨，以及根据第 43(3) 条 (租金上涨金额) 提出的申请，包括但不限于：

(我) 为第 43 (3) 条的目的规定情形，

(二) 根据第 69 条规定租金上涨的计算方法，

(三) 制定关于根据第 69 条规定适用租金上涨的规则，以及

(四) 尊重主管机关根据第 69 条可批准的最高租金涨幅；

(o.1) 至 (o.3) **【未生效】**

(o.4) 尊重董事不能以口头方式作出决定的情况；

(p) 尊重提供或送达记录的方式，包括

(我) 规定了向主管机关或不同类别的人员提供或送达用于不同目的的记录的不同方式，以及

(二) 规定通过这些方式提供或送达的记录何时被视为已收到；

(第1页) 尊重行政处罚，包括但不限于：

(我) 制定程序，为第 87.3 (2) (a) 条的目的提供申辩机会，该程序不必包括口头听证会，

(i.1) 建立程序，使人们有机会对要求提供记录的要求提出异议；

(二) 规定未按第 (i) 款规定的机会出庭或提交材料 (如适用) 的后果，包括但不限于在未出庭者缺席或未提交材料 (如适用) 的情况下进行审理；

(三) 规定缴纳行政罚款的时限

(四) 主管机关在特定案件中确定处罚时必须考虑的事项，

(在) 规定实施行政处罚的时效期限以及与该期限相关的证据事项。

(我们) 尊重协议，包括规定根据第 87.3 (4) 条必须包含在协议中的条款和条件，以及

(七) 明确不缴纳行政罚款的后果，包括但不限于施加额外罚款；

(q) 用于本法规定的任何其他目的。

(3) 根据本法制定规章时，总督会同行政会议可以

(一个) 将某事委托给某人，

(b) 赋予某人自由裁量权

(c) 对不同的出租单元、住宅物业或租赁协议，或者对不同类型的出租单元、住宅物业或租赁协议，制定不同的规定。

(d) 针对不同类型或类别的争议、索赔、问题、情况或争议解决程序制定不同的法规，

(和) 制定不同的法规

- (我) 不同的租赁类型、租赁期限或租赁情况、租赁终止或发出终止租赁通知的目的、争议解决期限、赔偿、与赔偿相关的情况或与赔偿相关的计算方法, 或
 - (二) 不同类型的租赁、租赁期限或租赁情况、租赁的终止或终止租赁通知的目的、争议期、赔偿、与赔偿有关的情况或与赔偿有关的方法。
- (4) 总督会同行政会议可制定规章
- (一个) 废除第 21.1 (1) 条中“大麻管制日期”的定义, 以及
 - (b) [修改第 21.1 条第 \(2\) 款和第 \(4\) 款, 将大麻管制日期替换为《大麻管制和许可法》第 14 条生效的日期。](#)

第七部分——过渡性和后续性条款

“前法”的含义

98 在本部分中, “**原法案**”是指 [《住宅租赁法》](#), RSBC 1996, c. 406。

已废除

99 [已于2006年3月35日第113号法令废止。]

过渡期：租约条件的开始

- 100** (1) 本法第 23 条 [\[条件检查：租赁开始\]](#) 和第 24 条 [\[如果未满足报告要求的后果\]](#) 不适用于 2004 年 1 月 1 日之前开始的租赁的房东或租户, 但第 (2) 款另有规定的除外。
- (2) 如果在 2004 年 1 月 1 日之后, 第 (1) 款所述的房东首次允许该款所述的租户在住宅物业中饲养宠物, 则第 23 (2) 至 (6) 条和第 24 条适用于房东和租户, 但仅限于房东向租户要求的任何宠物损坏押金。

已废除

101-102 [已于2006年3月35日第113号法令废止。]

过渡性：保证金

103 如果房东按照以前法持有保证金, 则该保证金应视为按照本法持有, 并且本法关于保证金的规定适用。

过渡性法规

- 104** (1) 总督会同行政会议可制定其认为必要或适宜的规章, 以更有效地实施本法, 并促进从旧法的实施过渡到本法的实施, 包括规定如何解决因废除旧法而产生的任何过渡性问题或事项的规章。
- (2) [已支出。2002-78-104 (2).]
- (3) 总督会同行政会议可制定其认为必要或适宜的规章, 以更有效地实施根据本法制定的规章, 或促进向这些规章的过渡, 包括规定如何解决因废除或修订本法任何条款或废除或修订根据本法制定的任何规章而产生的任何过渡性问题或事项。

已废除

104.1 [已于2023年4月105日废止。]

已废除

104.2 【已失效。已于2026年12月19日废止。】

过渡期——定期租赁协议

- 104.3** (1) 如果在本条生效前签订的定期租赁协议规定承租人必须在指定日期腾退租赁房屋，则该腾退租赁房屋的要求自本条生效之日起失效，但以下情况除外：
- (一个) 如果租赁协议是转租协议，
 - (b) 如果符合第 97(2)(a.1) 条规定的情况，或者
 - (c) 如果在本法案提交立法议会进行一读之前，
 - (我) 房东与新租户签订了一份租赁协议，该协议将在现有租赁协议到期后生效，现有租赁协议中包含租户必须搬离租赁单元的条款；或者
 - (二) 根据现有租赁协议中关于腾空出租单元的要求，主管机关向房东颁发了房屋占有令。
- (2) 为执行第 (1) 款仍然有效的要求，第 44 条和第 55 条继续适用，如同本条生效前的规定一样。

花费

105-116 *【后续修正和废除。已失效。2002-78-105 至 116。】*

开幕式

117 本法由副总督会同枢密院制定条例生效。